MKLIVE

- **प्रमुख शब्दावलियां**
- **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- **भारतीय संविधान का निर्माण**
- **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
- **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
- **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
- **उद्देशिका**
- **संघ और राज्य क्षेत्र**
- **नागरिकता**
- **मूल अधिकार**
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **प्रमुख संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **संविधान के अन्य प्रमुख प्रावधान**
- **विविध**

संविधान

1. देश की शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु निर्मित नियमों का समूह
2. देश का प्राथमिक कानून

MKLIVE

संविधानवाद

1. संविधान के अनुसार शासन का संचालन
2. सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध
3. संविधान का होना मात्र संविधानवाद की गारंटी नहीं
4. संविधानवाद साध्य और संविधान साधन

संवैधानिक सरकार

- विधि / संविधान द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार
- देश में केवल संविधान का होना मात्र ही संवैधानिक सरकार नहीं
- व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता (शक्तियों) पर प्रभावकारी प्रतिबंध
- मूल अधिकार, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 इत्यादि

अनुच्छेद : संविधान में लिखे गए नियम-कानून

- संविधान के अनुरूप सक्षम बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह
- संविधान में अनुच्छेद होते हैं जबकि कानून में धाराएं
- कानून का अनुच्छेद के अनुकूल होना अनिवार्य
- नियम का कानून के अनुकूल होना अनिवार्य
- उपनियम या विनिमय का नियम के अनुकूल होना अनिवार्य

संवैधानिक : संविधान में उल्लिखित

गैर-संवैधानिक : संविधान के अनुकूल होना किंतु संविधान में उल्लेख नहीं होना

सांविधिक : संसद अथवा विधायिका द्वारा पारित कानून

असंवैधानिक : संविधान के विरूद्ध

राज्य

- जनसंख्या
- निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
- संगठित सरकार
- संप्रभुता

राष्ट्र एवं राज्य में अंतर

MKLIVE

- राज्य एक कानूनी अवधारणा
- जबकि राष्ट्र एक मानसिक, काल्पनिक एवं भावनात्मक अवधारणा

निर्णय

- सुरक्षा
- विकास
- न्याय

शासन

शाब्दिक अर्थ : आज्ञा अथवा आदेश; किसी देश अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों में शांति एवं व्यवस्था बनाने के लिए बाध्यकारी नियमों को जारी करने की प्रक्रिया शासन कहलाती है।

प्रशासन

शासन शब्द में 'प्र' उपसर्ग लगने से प्रशासन शब्द की उत्पत्ति; 'प्र' का अर्थ विशिष्ट रीति से शासन करना; आधुनिक अर्थों में प्रशासन का सरकार द्वारा निर्मित नीतियों, योजनाओं एवं कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया

सुशासन

सरकार द्वारा बेहतर तरीके से नागरिकों के कल्याण एवं विकास के लिए नीतियों को निर्मित करना एवं क्रियान्वित करवाना → सुशासन

ई-शासन

डिजिटल तरीके से सरकारी योजनाओं एवं नीतियों को क्रियान्वित करना → ई-शासन

स्मार्ट शासन

कम संसाधनों के माध्यम से अधिकाधिक जनता को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित एवं क्रियान्वित बेहतर नीतियां स्मार्ट शासन के अंतर्गत आती हैं।

संप्रभुता

- देश का किसी बाहरी शक्ति अथवा किसी अन्य देश के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना
- देश की आंतरिक और बाहरी व्यवस्था का स्वतंत्र रूप से संचालन

MKLIVE

- भारत द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करने से संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है।
- उदाहरणार्थ, भारत द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक देशों के समूह राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने पर इस आधार पर आलोचना की गई कि इस समूह का अध्यक्ष सदैव ब्रिटिश सम्राट होता है। अतः राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारतीय संप्रभुता को सीमित करती है।
- इसका प्रत्युत्तर देते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'भारत द्वारा यह स्वतंत्र इच्छा से किया गया एक समझौता है, जिसे भारत द्वारा कभी भी स्वेच्छा से छोड़ा जा सकता है।'

समाजवादी

- सैद्धांतिक रूप से समाजवाद से तात्पर्य उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के नियंत्रण से
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 → उद्देशिका में समाजवाद शब्द
- डी. एस. नकरा बनाम भारत संघ (1983) → भारतीय समाजवाद का तात्पर्य गरीबी, भूखमरी, उपेक्षा, अवसर की असमानता इत्यादि को समाप्त करना
- भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अर्थात् उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार
- भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक → अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना

पंथनिरपेक्षता

- उद्देशिका → 42nd संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- भारत का कोई धर्म नहीं
- सभी धर्मों के प्रति सरकार द्वारा समान व्यवहार
- धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं
- सरकार धर्म के मामले में तटस्थ
- अरुणा राय बनाम भारत संघ (2002) : विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर सामंजस्य तथा मूलभूत एकता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा तटस्थ न रहकर सक्रिय भूमिका का निर्वहन

MKLIVE

- हालांकि पंथनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत इससे पूर्व पंथनिरपेक्ष नहीं था।
- वस्तुतः अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 से 28 तथा अनुच्छेद 325 इत्यादि के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान भारत की पंथनिरपेक्ष छवि को स्वतः ही स्पष्ट करते हैं।
- 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केवल इस छवि को और अधिक स्पष्ट करने का ही प्रयत्न किया गया है।

लोकतंत्र

- जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन
- नागरिकों के संपूर्ण बौद्धिक विकास से संबंधित अवधारणा
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र : जनता द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना, जैसे- MP, MLA
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र : जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का निर्वाचन करना, जैसे- राष्ट्रपति
- हालांकि भारत में दोनों प्रकार का लोकतंत्र मौजूद, किन्तु फिर भी आधिकारिक रूप से भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश
- इसके पीछे यह तर्क कि संविधान में भारत में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे वोट न देकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

अधिकार

- सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वह दावे जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत एवं अपरिहार्य

मूल अधिकार

- भारतीय संविधान के भाग तीन के तहत प्रदत्त अधिकार, जिनके उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट में दावा किया जा सकता है।

संवैधानिक अधिकार

- वह अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में

MKLIVE

- जैसे- मूल अधिकार;
- सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं;
- संपत्ति का अधिकार

कानूनी अधिकार

- विधायिका द्वारा नियम बनाकर व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार
- जैसे- सार्वजनिक दुकानों से खरीदारी का अधिकार
- सभी मूल एवं संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार, किंतु सभी कानूनी अधिकार मूल अथवा संवैधानिक अधिकार नहीं

नागरिक अधिकार

किसी देश के नागरिक अर्थात् कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति होने के कारण प्राप्त होने वाले दावे या अधिकार

मानवाधिकार

एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार, जिसमें नागरिकता अथवा राष्ट्र की भौगोलिक सीमा जैसी कोई शर्त सम्मिलित नहीं होती

कर्तव्य

- किसी देश अथवा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के दायित्व
- प्रायः कर्तव्यों की प्रकृति की नैतिक किंतु कुछ कर्तव्य कानूनी भी
- जैसे- पर्यावरण का संरक्षण करना नैतिक कर्तव्य, किंतु राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना कानूनी कर्तव्य

विधायिका

कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था; संसद या राज्य विधानमंडल

कार्यपालिका

विधायिका (संसद या राज्य विधानमंडल) द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था

न्यायपालिका

MKLIVE

विधायिका द्वारा निर्मित एवं कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली संस्था

न्यायिक पुनरावलोकन

विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनी तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति

मूल ढांचा

- संविधान के आधारभूत प्रावधान जिन्हें विधायिका द्वारा संशोधित अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता।
- क्योंकि इससे संविधान की मूल भावना नष्ट हो सकती है।
- जैसे- लोकतंत्र, गणराज्य इत्यादि

समानता

- समानता का सामान्य अर्थ एक जैसे होना या बराबर होना
- उदाहरणार्थ, सभी व्यक्ति समान हो तथा सभी को समान वेतन मिले....
- किंतु व्यवहार में यह संभव नहीं, प्रकृति ने सभी को रंग-रूप, आकार-प्रकार, शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता इत्यादि दृष्टिकोणों से अलग-अलग बनाया है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं किया जा सकता है।

समता

- आधुनिक युग की एक राजनैतिक विचारधारा
- उत्पत्ति मूलतः 1789 में फ्रांस की क्रांति से
- जॉन लॉक ने सर्वप्रथम 17वीं सदी में वैज्ञानिक ढंग से समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया
- समता (Equality) का अर्थ एक जैसी परिस्थितियों से है जिसमें विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं।
- कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग समाज में नहीं हो, सभी को विकास के समान अवसर

समता के मूलभूत तत्व

- एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार
- प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का समान अवसर

MKLIVE

- जाति, धर्म, भाषा, मूलवंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं
- मानवीय गरिमा तथा अधिकारों की दृष्टि से सभी समकक्ष
- एक चपरासी की गरिमा भी एक जिलाधिकारी के समान
- तर्कसंगत एवं न्यायसंगत आधारों पर राज्य द्वारा किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं → सकारात्मक कार्यवाही / आरक्षण

शक्ति पृथक्करण

- 18वीं सदी में फ्रांसीसी विचारक मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित
- शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ एक ही अंग में निहित नहीं बल्कि अलग-अलग अंगों में
- शासन के समान स्तरों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में) के मध्य शक्तियों का क्षैतिज (Horizontal) वितरण

शक्तियों का विभाजन

- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के मध्य शक्तियों का बंटवारा
- तुलनात्मक रूप से केंद्र को सबसे अधिक और स्थानीय निकायों को अपेक्षाकृत कम शक्तियां
- संविधान की सातवीं अनुसूची

शक्तियों का विभाजन

- केंद्र स्तर
- राज्य स्तर
- स्थानीय स्तर

शक्ति संतुलन

- शासन के शीर्षस्थ स्तर पर न किसी अंग को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होना कि वह निरंकुश बन जाए और न ही इतनी कम शक्ति होना कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो जाए
- साथ ही तीनों अंगों का एक-दूसरे के ऊपर उचित नियंत्रण ताकि वह संवैधानिक दायरे के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें

एकात्मक व्यवस्था

- समस्त शक्तियां केंद्र में निहित;

MKLIVE

- राज्य अथवा संघ की इकाईयां केंद्र के निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन

संघात्मक व्यवस्था

- केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन;
- दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र

फेडरेशन

- संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है तथा राज्य जब चाहें संघ से अलग हो सकते हैं।
- eg. अमेरिका

यूनियन

- संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं

एकात्मक व्यवस्था

- शक्तिशाली केंद्र
- एकल संविधान
- एकल नागरिकता
- अंतर्राज्यीय एवं क्षेत्रीय परिषदें
- एकीकृत न्यायपालिका
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व
- केंद्र पर राज्यों की निर्भरता

संघात्मक व्यवस्था

- संविधान की सर्वोच्चता
- लिखित संविधान
- कठोर संविधान
- शक्तियों का विभाजन
- न्यायपालिका की सर्वोच्चता
- द्विसदनीय विधायिका

MKLIVE

सहयोगी संघवाद

- प्रतिपादक : ए. एच. बिर्च (1955)
- पुस्तक : 'फेडरलिज्म, फाइनेंस एंड सोशल लेजिसलेशन'
- सहकारी संघवाद में यद्यपि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन; किंतु दोनों पृथक रूप से कार्य न करते हुए एक-दूसरे के सहयोगी एवं पूरक के रूप में कार्य

सहयोगी संघवाद

- केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय
- विशेष परिस्थितियों में केंद्र की निर्णायक भूमिका
- राज्यों के लिए केंद्रीय फंड का प्रावधान
- केंद्र एवं राज्यों के मध्य संवाद हेतु निकाय

संघ और केंद्र के मध्य अंतर

- भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि संघ शब्द का प्रयोग
- केंद्र में राज्यों को अधीनस्थ की स्थिति जबकि संघ में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य सहयोग एवं समन्वय की भावना
- 'केंद्र' एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि 'संघ' संपूर्ण वृत्त है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना + महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति
- 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी
- 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
- 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त
- 1858 का भारत सरकार अधिनियम
- 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- 1934 में एम. एन. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग
- 1946 में संविधान सभा का गठन
- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू

कंपनी का शासन (1773 से 1858 तक)

MKLIVE

- 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
- बंगाल ज्यूडिशियरी एक्ट, 1781
- 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
- 1813 का चार्टर एक्ट
- 1833 का चार्टर एक्ट
- 1853 का चार्टर एक्ट

ताज का शासन (1858 से 1947 तक)

- भारत सरकार अधिनियम, 1858
- भारत परिषद अधिनियम, 1861
- भारत परिषद अधिनियम, 1892
- भारत परिषद अधिनियम, 1909
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारत शासन अधिनियम, 1947
- Crown rule (1858 to 1947)

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

- गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ⇒ वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
- सहायता हेतु चार सदस्यीय काउंसिल (बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस व मॉन्सन)
- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (एक मुख्य न्यायाधीश + 3अन्य न्यायाधीश)
- मुख्य न्यायाधीश सर एलीज इम्पे + चैम्बर्स, लिमैस्टर तथा हाइड तीन अन्य न्यायाधीश
- कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध
- उपहार या रिश्वत लेना दंडनीय अपराध

बंगाल ज्यूडिशियरी एक्ट, 1781

- रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) के दोषों को दूर करने के लिए पारित
- इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है
- कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्मचारी के रूप में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

MKLIVE

- हिन्दुओं के मुकदमों का निर्णय हिन्दू कानूनों तथा मुस्लिमों के मुकदमों का निर्णय इस्लामी कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में पृथक्करण
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन - राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स - व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण
- पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया
- स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार की नीति ब्रिटिश राष्ट्र की नीति के विरूद्ध

भारत में औपनिवेशिक काल में केवल दो ही अधिनियमों में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्य के विस्तार की नीति को घोषित रूप से अस्वीकार किया गया है।

1. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

2. भारत शासन अधिनियम, 1858

1813 का चार्टर एक्ट

- चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति
- ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए एक लाख रूपये खर्च करेगी
- भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता

1833 का चार्टर एक्ट

- गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब भारत का गवर्नर जनरल
- विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति
- भारतीयों के विरूद्ध धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान
- प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण

1853 का चार्टर एक्ट

- पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण
- गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन
- सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली भर्ती प्रतियोगता का प्रारंभ
- पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व (बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा)

भारत सरकार अधिनियम 1858

- गवर्नर जनरल का पदनाम अब भारत का वायसराय
- लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल & कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त
- एक नए पद भारत सचिव का सृजन (ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य)
- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन

1861 का भारत परिषद अधिनियम

- विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ
- वायसराय द्वारा 1862 में तीन भारतीय मनोनीत
- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव
- विकेंद्रीकरण की शुरूआत
- वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति (छः माह)

1892 का अधिनियम

- विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार
- विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार

भारत परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)

- विधान परिषदों में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार
- पहली बार वायसराय की परिषद (कार्यपालिका) में किसी भारतीय को सम्मिलित किए जाने का निर्णय

MKLIVE

- यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान, क्योंकि 1861 के अधिनियम द्वारा विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का निर्णय
- जबकि 1909 के अधिनियम द्वारा कार्यपालिका में भी भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया
- मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरूआत

1919 का भारत शासन अधिनियम (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड)

- शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार वोट देने का अधिकार
- सिखों, भारतीय ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन
- प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना
- लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान
- राज्यों का बजट केंद्र से अलग
- प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात् हस्तांतरित और आरक्षित विषय
- प्रांतों को जो विषय प्रदान किए गए थे, उन्हें पुनः हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में बांट दिया गया-
- हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर (वर्तमान का राज्यपाल) के हाथ में
- गवर्नर इन विषयों पर अपनी परिषद विधायिका की सहायता से नियम बनाता था।
- वहीं, आरक्षित विषयों के संबंध में भी शक्तियां तो गवर्नर के पास ही
- किन्तु इन विषयों पर वह अपनी कार्यपालिका की सहायता से नियम बनाता था।

1935 का भारत शासन अधिनियम

- अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान
- लिखित रूप से केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
- प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ
- प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना
- प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका

भारत शासन अधिनियम, 1947

- वायसराय केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित
- संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे

- भारत पर ब्रिटिश संप्रभुत्ता की समाप्ति की घोषणा
- भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान

2. संविधान का निर्माण

संविधान सभा की मांग

- पहली मांग 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता एम. एन. रॉय द्वारा
- 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग
- 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार
- 1942 में कैबिनेट मिशन द्वारा दो संविधान सभाओं की मुस्लिम लीग की मांग अस्वीकार

कैबिनेट मिशन, 1946

पैथिक लारेन्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एलेक्ज़ेंडर

- भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा निर्मित करना
- केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना

कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन

- संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर
- प्रति दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था
- देशी रियासतों से भी इसी आधार पर प्रतिनिधि मनोनीत करने की व्यवस्था

संविधान सभा का प्रारंभिक गठन

- योजना के आधार पर दिसंबर 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं चुनाव
- कांग्रेस को लगभग 70% सीटों पर बहुमत
- कमजोर स्थिति देखकर मुस्लिम लीग का संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय
- प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन
- संविधान सभा कुल 389 सदस्य
- 1947 के अधिनियम के अनुसार मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से बाहर

संविधान सभा का अंतिम गठन

कुल 324 सदस्य

- 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि

- 89 सदस्य देशी रियासतों के

हैदराबाद एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति में दो प्रमुख परिवर्तन

- संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया
- संविधान सभा भारत की केंद्रीय विधायिका भी बन गई

संविधान सभा की कार्यप्रणाली

- अस्थायी अध्यक्ष : सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी अध्यक्ष : डा. राजेंद्र प्रसाद
- डा. एच. सी. मुखर्जी तथा वी. टी. कृष्णामाचारी सभा के दो उपाध्यक्ष
- संविधान सभा की कार्यप्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित
- 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत; 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत
- उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चलकर उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त किया

ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि भारत की संविधान सभा का दृष्टिकोण तीन सिद्धांतों पर आधारित था-

1. सर्वसम्मति
2. समायोजन
3. परिवर्तन के साथ चयन

1. सर्वसम्मति

संविधान सभा का दृष्टिकोण मुख्यतः सर्वसम्मति के सिद्धांत पर आधारित था। सर्वसम्मति से तात्पर्य था कि जो भी निर्णय लिए जायें वे या तो एकमत से लिया जायें या लगभग एकमत से लिए जायें।

2. समायोजन

समायोजन से तात्पर्य दो परस्पर विरोधी समझी जाने वाली विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने से है। संविधान के कुछ प्रावधानों को समायोजन के सिद्धांत के आधार पर अपनाया गया।

3. परिवर्तन के साथ चयन

MKLIVE

- इस सिद्धांत का प्रयोग वस्तुतः उन प्रावधानों के संबंध में किया गया जिन्हें दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया।
- इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण कुछ विषयों के संबंध में 'परिवर्तन के साथ चयन' के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने विदेशी संविधानों से लिए विभिन्न आदर्शों एवं सिद्धांतों का भारतीयकरण किया।

संविधान सभा की समितियां

- संघ शक्ति समिति : जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति : सरदार वल्लभ भाई पटेल
- प्रारूप समिति : डॉ बी आर अंबेडकर
- राज्यों के लिए समिति : जवाहरलाल नेहरू
- संचालन समिति : डॉ राजेंद्र प्रसाद
- मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी की समिति : सरदार वल्लभ भाई पटेल

संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले कारक

संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले कारक

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- संविधान सभा के सदस्यों का व्यक्तित्व एवं विचारधारा
- विभिन्न देशों के संविधानों के अनुभव

भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख विचार थे, जिन पर पूरी संविधान सभा एकमत थी।

1. समाजवाद की स्थापना
2. राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली भूमिका प्रदान करना
3. लोकतंत्र, समता, निष्पक्ष एवं वयस्क मताधिकार, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि संकल्पनाओं को अपनाना

संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव

संविधान सभा के सदस्यों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. गांधीवादी विचारधारा / Gandhian ideology
2. समाजवादी विचारधारा / Socialist ideology

MKLIVE

3. उदारवादी विचारधारा / Liberal ideology
4. एकीकृत विचारधारा / unified ideology

गांधीवादी विचारधारा

- पंचायतों का गठन
- पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- नीति-निदेशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

समाजवादी विचारधारा

- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण
- सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था (Article 38)
- उत्पादन और वितरण के संसाधनों का समान वितरण (Article 39)

उदारवादी विचारधारा

- भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण का
- मूल अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता
- समान न्याय
- कानून के समक्ष समता
- व्यस्क मताधिकार

एकीकृत विचारधारा

- सबसे प्रबल समर्थक सरदार पटेल
- राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता
- अनुच्छेद 1
- शक्तिशाली केंद्र की स्थापना
- भारत की संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया।
- न केवल उनके संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया बल्कि उन देशों की परिस्थितियों और भारतीय परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया।
- भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।

MKLIVE

- भारत का संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुआ।
- डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया।
- इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया।
- सभा में इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया।
- यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला।
- इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए जिन पर संविधान सभा में चर्चा हुई।
- संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- इसमें संविधान के प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया।
- इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे।
- सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे।

भारतीय संविधान के स्त्रोत

भारत शासन अधिनियम, 1935

- संघीय व्यवस्था / Union System
- न्यायपालिका / Judiciary
- आपातकालीन उपबंध / Emergency Provision
- राज्यपाल का कार्यालय / Governor's Office
- लोक सेवा आयोग / Public Service Commission
- प्रशासनिक विवरण / Administrative Details

ब्रिटेन

- संसदीय शासन प्रणाली / parliamentary system of government
- विधि का शासन / rule of law
- विधायी प्रक्रिया / legislative process
- एकल नागरिकता / single citizenship
- कैबिनेट प्रणाली / cabinet system
- परमादेश लेख / mandamus Writ

MKLIVE

- संसदीय विशेषाधिकार / parliamentary privilege
- द्विसदनीय व्यवस्थापिका / bicameral legislature

अमेरिका

- मूल अधिकार
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- न्यायिक पुनरावलोकन
- उपराष्ट्रपति का पद
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया
- राष्ट्रपति पर महाभियोग

कनाडा का संविधान

- सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
- अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
- केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति
- उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय

आयरलैंड का संविधान

- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन

फ्रांस का संविधान

- गणतंत्र
- स्वतंत्रता, समता और बंधुता

दक्षिण अफ्रीका का संविधान

- संविधान-संशोधन की प्रक्रिया
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों ?

- दिसंबर, 1930 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन

MKLIVE

- पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
- पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित
- 26 जनवरी, 1931 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय
- इसी दिन पूर्ण स्वाधीनता राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित

26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में

- प्रस्तावना
- 395 अनुच्छेद
- 8 अनुसूचियां

संविधान की प्रमुख विशेषताएं

- विश्व का सबसे लंबा संविधान
- खित संविधान
- विभिन्न देशों से ग्रहित
- संशोधन की कठोर एवं लचीली प्रणाली
- एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण
- संसदीय शासन प्रणाली
- एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
- मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य
- केंद्र-राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख
- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
- एकल नागरिकता
- आपातकालीन प्रावधान
- स्थानीय शासन
- पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

1. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के पीठासीन अधिकारी
3. शपथ

MKLIVE

4. राज्यसभा में सीटों का आवंटन
5. अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
6. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र
7. केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
8. भाषाएं
9. भूमि सुधार (पहला संशोधन, 1951)
10. दल परिवर्तन (52वां संशोधन, 1985)
11. पंचायत (73वां संशोधन, 1992)
12. नगरपालिका (74वां संशोधन, 1993)

संविधान की उद्देशिका

उद्देशिका

- प्रचलित नाम → प्रस्तावना
- संवैधानिक नाम → उद्देशिका
- शाब्दिक अर्थ → उद्देश्य

किसका उद्देश्य

- संविधान निर्माताओं का उद्देश्य
- भारतीय संविधान का उद्देश्य

अर्थात् संविधान क्यों बनाया गया है और इस संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा ?

- संविधान सभा की कार्यप्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित
- 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत
- 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत
- उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चलकर उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त किया

उद्देशिका में लिखे गए शब्दों का क्रम

हम भारत के लोग → प्रभुत्व संपन्न → समाजवादी → पंथनिरपेक्ष → लोकतांत्रिक → गणराज्य → न्याय → स्वतंत्रता → समता → राष्ट्र की एकता तथा अखंडता → 26 नवंबर, 1949 → अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित

MKLIVE

उद्देशिका तीन मूल बातें स्पष्ट करती है

- संविधान के अधिकार का स्रोत
- भारतीय राजव्यवस्था की प्रकृति
- संविधान के उद्देश्य

उद्देशिका के चार मूल तत्व

- संविधान के अधिकारों का स्रोत : भारत की जनता
- भारत की प्रकृति : संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र
- संविधान के उद्देश्य : न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व
- संविधान लागू करने की तारीख : 26 नवंबर 1949
- बेरूबारी संघ का मामला (1960) : उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं
- केशवानंद भारती मामला (1973) : उद्देशिका संविधान का हिस्सा
- LIC ऑफ इंडिया का मामला (1995) : उद्देशिका संविधान का आंतरिक हिस्सा एवं भारतीय संविधान का दर्शन
- उद्देशिका संविधान का भाग है
- मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन संभव
- सिर्फ एक बार संशोधन ⇒ 42वां संशोधन ⇒ समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता

संघ एवं इसका क्षेत्र

- अनुच्छेद 1 : भारत अर्थात् इंडिया 'राज्यों का संघ'
- अनुच्छेद 2 : संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति
- अनुच्छेद 3 : राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख
- अनुच्छेद 4 : राज्यों का पुनर्गठन संसद द्वारा साधारण विधेयक के माध्यम से

अनुच्छेद 3

- राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल का मत
- राज्य विधानमंडल के मत हेतु समय-सीमा का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा
- राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों अथवा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग

MKLIVE

- डार कमीशन
- धर आयोग
- जेवीपी समिति
- फजल अली आयोग

राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं

- डार कमीशन / Dar Commission
- धर आयोग / Dhar Commission (1948)
- जेवीपी समिति / JVP Committee (1948)

फजल अली आयोग (1953)

राज्यों के पुनर्गठन के आधार

- भाषायी आधार परंतु एक राज्य एक भाषा फार्मूला नहीं
- प्रशासनिक आधार
- सांस्कृतिक आधार
- आर्थिक आधार

नागरिकता

नागरिकता क्या है ?

- इसमें गैर-नागरिकों सम्मिलित नहीं
- ताकि नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सके
- ताकि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण को सर्वोपरि माना जाए
- नागरिकता निषेध का एक विचार है
- भाग : 2 अनुच्छेद 5 से 11
- एकल नागरिकता
- संघ सूची
- नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को
- मूलतः यह प्रावधान उस समय के लिए किए गए थे, जब देश का विभाजन हुआ था तथा भारत का संविधान लागू हुआ था

MKLIVE

- मूलतः पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

नागरिकता प्रदान करने के दो सिद्धांत

- जस सोलि (Jus Soli)
- जस सांगुइनिस (Jus Sanguinis)
- जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता
- रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता
- मोतीलाल नेहरू समिति, 1928 पक्ष में
- नस्लीय विचार ⇒ लोकाचार के विरुद्ध

भाग : 2 अनुच्छेद 5 से 11

- वंश / Race
- पंजीकरण / Registration
- देशीयकरण / Naturalization
- क्षेत्र का समावेश / coverage of area
- जन्म / Birth

भारत में नागरिकता त्यागने की विधियाँ

- स्वैच्छिक त्याग : इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग → उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है
- बर्खास्तगी द्वारा : एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक; यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध का सामना कर रहा हो।
- सरकार द्वारा वंचित : संविधान का अपमान / नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त / 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर / युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार

लोगों द्वारा नागरिकता त्यागने का कारण

लोग बेहतर रोज़गार और आवास की स्थिति के लिये अपने देशों से प्रवास कर जाते हैं तथा कुछ जलवायु परिवर्तन या देश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रवास कर जाते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन

MKLIVE

- 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं
- ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, 2021-22 के अनुसारदुनिया भर में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, जो जन्म के समय प्राप्त नागरिकता का त्याग करते हैं, अपराध दर बढ़ने या देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं।
- अन्य कारणों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जलवायु एवं प्रदूषण जैसे- जीवनशैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएँ, परिवारों के लिये बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिये शैक्षिक अवसर और दमनकारी शासन से बचने के लिये प्रवास करना सम्मिलित है।

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया (OCI)

- गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू
- भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के योग्य; किंतु 26 जनवरी, 1950 के बाद से विदेश की नागरिकता ले ली हो
- विदेशी की परिभाषा में पाकिस्तान तथा बांग्लादेश नहीं

OCI के लाभ

- पासपोर्ट की सरलता
- भारत में बैंक खाता खोलना
- गैर-कृषि संपत्ति खरीदना
- ड्राइविंग लाइसेंस
- किंतु मतदान एवं सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं
- कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकार नहीं

Persons of Indian Origin (PIO)

- भारतीय मूल का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से या वंश से तो भारतीय, परंतु विदेश रहता हो
- बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर
- 15 जनवरी 2015 = PIO कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया है।

Non Resident Indian

MKLIVE

- ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक, जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहता है, तथा शेष दिनों में भारत रहता हो
- NRIs को वोट देने का अधिकार
- केवल भारत में अर्जित आय पर कर (Tax)

प्रवासी भारतीय दिवस

- भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को
- इसी दिन (1915) महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आये थे।
- इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 से
- वर्ष 2015 से प्रत्येक दो वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस को आयोजित करने का निर्णय

महत्व

- प्रवासी भारतीयों को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना
- प्रवासी भारतीयों को भारतीय युवाओं से जोड़ना

मूल अधिकार

- भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा
- 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा मैग्नाकार्टा के तहत वैश्विक स्तर पर पहली बार लिखित अधिकारों की व्यवस्था
- मैग्ना लैटिन शब्द जिसका अर्थ महान
- कार्टा लैटिन शब्द जिसका अर्थ पत्र
- सम्राट जॉन का मैग्नाकार्टा मूल अधिकारों का जन्मदाता
- 1689 में बिल ऑफ राइट्स के तहत समस्त अधिकार सम्मिलित
- 1789 में फ्रांस द्वारा सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान → हालांकि मूल अधिकार न कहकर इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा गया
- इसके बाद अमेरिकी संविधान में भी मूल अधिकारों का समावेश
- भारत में मूल अधिकार सबसे अधिक विस्तृत एवं संरक्षण प्राप्त

भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की विशेषताएं

- गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 : असीमित नहीं बल्कि तार्किक आधारों पर प्रतिबंधित

- चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, 1951 : व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य
- शामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक, 1952 : मूल अधिकार राज्य के विरूद्ध संरक्षण
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 : प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 : व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के गारंटर
- प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980 : मूल अधिकार मानवाधिकार भी
- एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2007: स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य संवैधानिक मूल्य

भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की अन्य प्रमुख विशेषताएं

- राज्य को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार
- नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकृति वाले
- संसद द्वारा संशोधनीय
- राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना
- वाद योग्य

मूल भारतीय संविधान में सात मूल अधिकार

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया

समता ⇒ समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

स्वतंत्र ⇒ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

शोषण ⇒ शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

धर्म ⇒ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

शिक्षा ⇒ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

उपचार ⇒ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

MKLIVE

अनुच्छेद 31 : संपत्ति का अधिकार

- 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
- भूमि सुधारों को गति देने के उद्देश्य से
- अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार

मूल अधिकार : नागरिक तथा गैर-नागरिकों के संदर्भ में

- केवल नागरिक
- सभी के लिए
- 15, 16, 19, 29, 30

अनुच्छेद 12

अनुच्छेद 12 : राज्य की परिभाषा

- संसद
- भारत की सरकार
- राज्य विधानमंडल
- राज्य सरकार
- स्थानीय प्राधिकारी

अनुच्छेद 12 और न्यायपालिका

- नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य (1967) : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आती है या नहीं?
- ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) : इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आती है या नहीं ? किंतु न्यायपालिका कर सकती है।
- वर्तमान व्यवस्था : न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं, किंतु इसके बावजूद उस पर नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण तथा संविधान के दायरे के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की बाध्यता

'प्राधिकारी'

अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब (1981)

- प्रत्येक समूह जिसे सरकार की ओर से वेतन +

MKLIVE

- निर्णय को जारी करने तथा निर्णयों का बाध्यकारी तरीके से पालन करने की शक्ति +
- आर्थिक दंड देने की शक्ति

अनुच्छेद 13

- संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो।
- यदि संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाती है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी।
- संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं
- विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा, रूढ़ि, नियम तथा अध्यादेश सम्मिलित

अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं

केशव माधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (1951)

- संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू वह कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वह स्वतः ही शून्य नहीं होते, बल्कि वह तभी शून्य माने जायेंगे जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रकार के कानूनों को शून्य घोषित करे।
- इसका तात्पर्य है कि IPC, CRPC जैसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले के बने है और आज भी विद्यमान है, इन कानूनों का कोई प्रावधान जो भाग-3 के विरूद्ध अथवा संविधान के विरूद्ध होने के बावजूद भी तब तक लागू रहेगा, जब तक सक्षम न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर देता।

पृथक्करणीयता का सिद्धांत

गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

- यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस समस्त कानून को ही शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि कानून के केवल उस भाग को शून्य घोषित किया जाना चाहिए जो मूल अधिकारों के विरूद्ध है।
- कानून का शेष भाग चूंकि मूल अधिकारों के विरूद्ध नहीं है, अतः वह विद्यमान रहेगा।

आच्छादन का सिद्धांत

भीकाजी बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1955)

- उन कानूनों के संबंध में है जो संविधान बनने से पहले बने थे और वर्तमान में भी लागू
- संविधान लागू होने से पहले मौजूद ऐसे कानून या उन कानूनों के ऐसे भाग जो आज भी लागू हैं और मूल अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण शून्य हो गए हैं, दरअसल वे शून्य अथवा निरस्त नहीं होते हैं।
- इस प्रकार के कानूनों पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है और वे निष्प्रभावी हो जाते हैं।
- कालांतर में जब संविधान संशोधन अथवा उन कानूनों में संशोधन के द्वारा वह भाग मूल अधिकारों अथवा संविधान के अनुकूल हो जाता है तो वे पुनः सक्रिय एवं प्रभावी हो जाते हैं।

अनुच्छेद 14

- विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण
- राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा

विधि के समक्ष समता

- नकारात्मक संदर्भ
- ब्रिटिश अवधारणा
- किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का अभाव
- सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार
- विधि की सर्वोच्चता

विधि का समान संरक्षण

- अमेरिकी अवधारणा
- सकारात्मक संदर्भ
- समान परिस्थितियों में समान व्यवहार
- सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का एक जैसे प्रयोग

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

- जहां समान एवं असमान के बीच अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता
- तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत
- वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए

MKLIVE

- विधायिका या कार्यपालिका द्वारा निर्मित अथवा क्रियान्वित कानून किसी भी भी अधिकारी को उस कानून को लागू करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं करता
- अर्थात् कानून को उसी मात्रा और उसी दायरे तक लागू किया जा सकत है, जिस मात्रा या सीमा तक लागू करने के लिए सक्षम अधिकारी को सशक्त किया गया है
- दूसरे अर्थों में, विवेकहीन या अमर्यादित तरीके से कानून को लागू करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

अनुच्छेद 15

- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

15(2) : कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(a) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश

(b) पूर्णत: या अंशतः: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं SC / ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

(5) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा के लिए सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2005

(6) राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, साथ ही उन्हें सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकता है। किंतु इस प्रकार का आरक्षण दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 103rd संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

स्पष्टीकरण

अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 के संदर्भ में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह होगा जिसे राज्य द्वारा समय-समय पर कानून बनाकर पारिवारिक आय, आर्थिक अलाभ और अन्य संकेतकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए।

अनुच्छेद 16

(1) राज्य के अधीन लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता

(2) सरकारी नौकरियों के संबंध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं

(3) राज्य विधि बनाकर किसी सरकारी सेवा के लिए 'निवास' की शर्त जोड़ सकता है।

(4) राज्य सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर 'पिछड़े वर्गों' के लिए आरक्षण का प्रावधान

(4A) राज्य SC & ST के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर सकता है। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1995

(4B) आरक्षण के संबंध में कैरी फॉरवर्ड का नियम, इस संबंध में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी अर्थात् कैरी फॉरवर्ड आरक्षण को अलग माना जाएगा। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2000

(5) राज्य धार्मिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के धर्म विशेष से संबंधित होने की शर्त लगा सकता है।

(6) राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम दस प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 103rd संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

वलसम्मा पाल बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी (1996)

किसी उच्च जाति के महिला या पुरूष द्वारा पिछड़ी जाति के महिला या पुरूष से शादी करने पर उच्च जाति के पुरूष या महिला को आरक्षण का लाभ नहीं और न ही पिछड़े वर्ग की महिला या पुरूष आरक्षण से वंचित होगा

ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल बनाम भारत संघ (2016)

- अनुच्छेद 14, 15 तथा अनुच्छेद 16 में उल्लिखित शब्द 'लिंग' का तात्पर्य केवल पुरुष या महिला से नहीं, इसमें ट्रांसजेंडर भी सम्मिलित

- 'लिंग' के दायरे को केवल जैविक लिंग के आधार पर नहीं परखा जा सकता बल्कि इसके अंतर्गत वे लोग भी आते हैं जो स्वयं को न तो पुरूष और न ही महिला मानते हैं अथवा प्राकृतिक रूप से भी वह ऐसे नहीं हैं।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला

सर्वोच्च न्यायालय (2020) → हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति

अनुच्छेद 17

- किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं
- इस प्रकार का व्यवहार कानून के अनुसार दंडनीय

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

- किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान
- 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था,
- लेकिन 1965 में गठित इलाया पेरूमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में संशोधन
- नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया।

अनुच्छेद 18

- उपाधियों का अंत
- राज्य द्वारा सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं
- भारत के कोई नागरिक द्वारा किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं

अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19 (1)

- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
- संगम या संघ या सहकारी सोसायटी बनाने का की स्वतंत्रता (97वाँ संविधान संशोधन, 2011)

MKLIVE

- देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता
- कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 19 में संपत्ति के अर्जन या निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
- केवल आजीविका अर्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है।

अनुच्छेद 19 आत्यंतिक नहीं

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
- नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- किसी अपराध के लिए उकसाना

दिल्ली शाहीन बाग मामला (2020)

विरोध प्रदर्शन करने के लिये सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक जगहों पर कब्जा नहीं किया जा सकता।

हड़ताल और बंद

केरल उच्च न्यायालय → भरत कुमार के मामले में (1997)

- हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार, किंतु बंद गैर-कानूनी कृत्य
- हड़ताल करने का अधिकार किसी व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह राज्य या सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है।
- किंतु बंद का अधिकार एक नकारात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें अन्य व्यक्तियों को जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता है।

अनुच्छेद 20

MKLIVE

1. एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा (दोहरा संकट अथवा दोहरे अभियोजन से सुरक्षा)
2. अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी
3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं

अपराध करते समय विद्यमान कानून के अनुसार सजा

यह प्रावधान केवल आपराधिक मामलों के संबंध में ही लागू होता है, सिविल मामलों के संबंध में नहीं अर्थात् सिविल मामलों में नए कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा दी जा सकती है।

मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ लैटिन शब्द

- ऑडी आल्टेरम पार्टेम : दूसरे पक्ष को भी सुना जाए ⇒ निष्पक्ष सुनवाई
- नॉन बिस इन आइडेम : दोषसिद्ध व्यक्ति को पुनः उसी मामले के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता
- औत्रेफ्वा एक्विट : एक अपराध के लिए एक ही बार सजा
- औत्रेफ्वा कन्विक्ट : एक ही अपराध के लिए अलग-अलग अदालतों में मुकदमा नहीं

अनुच्छेद 21

किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया & विधि की उचित प्रक्रिया

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानूनों द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था से है।
- वहीं, विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायालय द्वारा स्थापित उस व्यवस्था से है जिसका निष्कर्ष अथवा मूल भावना न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान प्राप्त करते हैं।

गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950

- व्यक्ति को उसके प्राण व शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायिका बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए,
- साथ ही कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए।
- श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र (1987) : आत्महत्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

- ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) : अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने का भी अधिकार
- अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) : अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु (euthanasia) का अधिकार सम्मिलित नहीं
- गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 : अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य, 1996 : अनुच्छेद 21 नागरिकों एवं गैर-नागरिक दोनों को प्राप्त
- मलिक सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1981 : अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी सम्मिलित
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिवर्टीज बनाम भारत संघ, 1997 : फोन टेप करना निजता के अधिकार के विरूद्ध
- सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, 1967 : विदेश भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में
- फ्रेंसिस कोरेली बनाम भारत संघ, 1981 : मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992 : प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार
- एस. पी. मेहता बनाम भारत संघ, 1986 : स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991 : प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997 : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्देश
- नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, 2009 : दो व्यस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को संवैधानिक मान्यता, धारा 377 को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरूद्ध मानते हुए इसके एक भाग को खारिज कर दिया जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015 : IT एक्ट की धारा 66ए (सोशल मीडिया पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरूद्ध; क्योंकि धारा 66A असीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017 : तीन तलाक गैर-कानूनी

अनुच्छेद 21 के तहत अन्य महत्वपूर्ण अधिकार

- अपनी पसंद के पुरूष या महिला के साथ परस्पर सहमति से विवाह का अधिकार
- त्वरित विचारण का अधिकार
- कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार
- लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार
- भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार
- धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार
- विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार
- सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार
- बिजली का अधिकार
- हथकड़ी, बेडियों एवं एकांतवास से संरक्षण का अधिकार
- निंद्रा का अधिकार

अनुच्छेद 21(A)

- राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा

86वां संशोधन अधिनियम, 2002

अनुच्छेद 22

- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण
- गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार
- वकील से परामर्श करने का अधिकार
- 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार
- अनुच्छेद 22 का उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें नजरबंद किया गया हो।
- नजरबंद का अर्थ है कि अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लेना, ताकि वह व्यक्ति उस संभावित अपराध को अंजाम न दे सके।
- राज्य' द्वारा किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद नहीं रखा जा सकता

MKLIVE

- यदि किसी कारण 3 महीने से अधिक समय के लिए नजरबंद करना है तो इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड (Advisory board) का गठन, जिसमें हाईकोर्ट के कुछ जज होंगे
- यदि यह बोर्ड सलाह देता है तो ही उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जाएगा अन्यथा नहीं

अनुच्छेद 23

- मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध
- अपवाद : राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है,
- उदाहरण ⇒ सामाजिक सेवा

अनुच्छेद 24

- राज्य किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकट वाली गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा।
- यह प्रतिबंध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले कार्यों के संबंध में लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 25

सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने तथा प्रकट करने की स्वतंत्रता

दो स्पष्टीकरण

- सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता
- 'हिन्दू' शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी

अनुच्छेद 26

- प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
- जैसे- धार्मिक कार्यों के संबंध में कोई कोई चल-अचल संपत्ति खरीदना या बेचना

अनुच्छेद 27

- किसी व्यक्ति पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कोई कर नहीं लगा सकता
- एक अर्थ यह भी कि राज्य धर्म के आधार पर कर नहीं लगा सकता

अनुच्छेद 28

MKLIVE

- धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने एवं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
- कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी

अनुच्छेद 29

धार्मिक & भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार

अनुच्छेद 30

- धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने एवं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
- कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी

अनुच्छेद 31 (A) & अनुच्छेद 31 (C)

- अनुच्छेद 31 (a) और 31 (c) के अनुसार अनुच्छेद 39 (b) और अनुच्छेद 39 (c) में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।
- हालांकि यदि अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 के अलावा किसी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है।
- उदाहरण के लिए यदि राज्य की इस प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के साथ ही अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है तो वह विधि शून्य होगी।
- अनुच्छेद 39(b) के अनुसार राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचा सकें।
- अनुच्छेद 39(c) के अनुसार राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज के किसी एक वर्ग का नियंत्रण न हो बल्कि समाज के समस्त वर्गों का समुचित नियंत्रण हो।

अनुच्छेद 32

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- डॉ. अंबेडकर → एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय हैं।
- मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेध
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा

बंदी प्रत्यक्षीकरण

- शाब्दिक अर्थ : आपके पास शरीर है
- किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध
- सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

परमादेश (Mandamus)

- हम आदेश देते हैं
- निजी व्यक्ति, निजी निकाय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं

प्रतिषेध (Prohibition)

- न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी
- किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना

उत्प्रेषण (Certiorari)

- न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी
- प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

- 'आपका क्या प्राधिकार है?'
- सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी

MKLIVE

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर

- सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है,
- उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी
- उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में
- उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक
- SC, HC के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, परंतु HC, SC के विरुद्ध नहीं

अनुच्छेद 33

संसद को अधिकार कि वह सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके।

Note

मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियाँ जैसे- युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जाता है।

अनुच्छेद 34

- मार्शल लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति
- उद्देश्य : सशस्त्र बलों के समुचित कार्य करने एवं अनुशासन को बनाए रखना

अनुच्छेद 35

- केवल संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति
- मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना

मूल अधिकार और आपातकाल

- अनुच्छेद 358 : केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू तो अनुच्छेद 19 का क्रियान्वयन स्वतः निलंबित
- अनुच्छेद 359 : राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।

MKLIVE

राज्य के नीति-निदेशक तत्व

नीति-निदेशक तत्व

- भाग 4 : अनुच्छेद 36 से 51
- आयरलैंड संविधान की संकल्पना
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
- गैर-वाद योग्य
- सरकारों के लिए नैतिक निर्देश
- ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति-निदेशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन (वंचित) के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित बताया है।
- Grenville Austin has described the Directive Principles as motivated by the objective of furthering the development of social exclusion.
- अनुच्छेद 36 : राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 37 : नीति निदेशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं किंतु नैतिक रूप से अवश्य
- अनुच्छेद 38 : राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 39 : : महिला-पुरुष के लिए जीवन-यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप वितरण
- अनुच्छेद 39A : सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
- अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 41 : राज्य काम, शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे, बीमारी जैसी अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और प्रसूति सहायता
- अनुच्छेद 43 : राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 43 A : उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास
- अनुच्छेद 44 : राज्य समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रयास करेगा

MKLIVE

- अनुच्छेद 45 : राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए का प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 46 : समाज के कमजोर वर्गों एवं SC, ST के हितों की सुरक्षा
- अनुच्छेद 47 : लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का राज्य प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 48 : कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य के दायित्व
- अनुच्छेद 48A : पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीवों आदि का संरक्षण
- अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका - न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा

42वां संविधान संशोधन, 1976

- अनुच्छेद 39A
- अनुच्छेद 43A
- अनुच्छेद 48A

44वां संविधान संशोधन, 1978

अनुच्छेद 38 (1) : राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास

97वां संशोधन अधिनियम, 2011

अनुच्छेद 43B

मूल अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्व

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980)

- दोनों एक-दूसरे के पूरक
- दोनों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य

- सोवियत संघ के संविधान की संकल्पना
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976)

MKLIVE

- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- भाग 4A : अनुच्छेद 51(A)
- गैर-बाध्यकारी
- वर्मा समिति (1999) : बाध्यकारी बनाने की सिफारिश
- संविधान का पालन
- राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन
- भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा
- देश की रक्षा
- सभी के लिए भाईचारे की भावना
- सामासिक (मिश्रित) संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा
- सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा (86th संशोधन, 2002)

संविधान संशोधन

- भाग 20
- अनुच्छेद 368
- दक्षिण अफ्रीका के संविधान की संकल्पना

भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान-संशोधन की प्रक्रिया

- विशेष बहुमत
- विशेष बहुमत + आधे राज्यों की अनुमति
- संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्तुत
- संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं
- संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अर्थात् राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है।
- संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना अपेक्षित

- गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
- संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। (पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता)
- जिन मामलों में राज्य विधानमंडलों का मत जाना जाएगा, वहां प्रत्येक राज्य विधानमंडल का साधारण बहुमत अपेक्षित होगा।
- कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों को मत केवल उन्हीं संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में जाना जाएगा जो संशोधन संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं।

बुनियादी संरचना (Basic Structure)

मूल ढांचा और न्यायिक पुनरावलोकन

- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 368
- सुप्रीम कोर्ट
- न्यायिक पुनरावलोकन

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951 : मूल अधिकारों में संशोधन

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965 : मूल अधिकारों में संशोधन

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 : मूल अधिकारों में संशोधन नहीं

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 : मूल ढांचे की संकल्पना

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 : न्यायिक पुनरावलोकन

वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 : नौंवी अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अधीन

- **प्रमुख शब्दावलियां**
- **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- **भारतीय संविधान का निर्माण**
- **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
- **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
- **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
- **उद्देशिका**
- **संघ और राज्य क्षेत्र**

MKLIVE

- **नागरिकता**
- **मूल अधिकार**
- **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

आपातकालीन उपबंध

जर्मनी के संविधान से ग्रहण

भाग 18 : अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360

- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- राष्ट्रीय आपात
- संवैधानिक आपात
- वित्तीय आपात

MKLIVE

अनुच्छेद 352

- प्रचलित नाम : राष्ट्रीय आपातकाल
- तीन आधार : युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
- 44वां संशोधन (1978) → आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह
- आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर
- संसद द्वारा एक महीने के अंदर विशेष बहुमत से आपातकाल की घोषणा का समर्थन करने की आवश्यकता
- एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए जारी
- राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संघ द्वारा
- राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त
- केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध निलंबित
- लोकसभा / विधानसभा के कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तार
- अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित (अनुच्छेद 358)
- जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 359)

38वाँ संविधान संशोधन, 1975

- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया।

44वाँ संविधान संशोधन, 1978

- अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़ा गया
- राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था
- आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में

अभी तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू

1. अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक-चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा (North-East Frontier Agency) क्षेत्र पर हमला करने के कारण

2. दिसंबर 1971 से मार्च 1975 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध के कारण
3. जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर

- अनुच्छेद 352 संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जहां मंत्रिमंडल (कैबिनेट) शब्द का उल्लेख
- बाकी स्थानों पर मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग
- हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर इसी कक्षा में आगे पढ़ेगें।

अनुच्छेद 356

- प्रचलित नाम : राष्ट्रपति शासन
- यदि राष्ट्रपति को महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से यह लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो संवैधानिक आपात लागू
- संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को दो महीने के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक, अन्यथा दो महीने बाद ऐसी घोषणा स्वतः समाप्त
- संवैधानिक आपात के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संघ को शक्तियां प्राप्त;
- संसद की अनुमति मिलने पर संवैधानिक आपातकाल 6 महीने तक लागू;

राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है ?

1. जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए
2. राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न करे
3. विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिले
4. विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए
5. सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने से इंकार कर दे
6. सत्तारूढ़ गठबंधन टूट जाए और सरकार बहुमत खो दे

विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार नहीं

44वाँ संविधान संशोधन, 1978

- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की तीन वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया
- साथ ही यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति अधिकतम एक वर्ष तक लागू रह सकता है।
- किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा

एक वर्ष की अवधि को विस्तार देने के लिए दो शर्तें

1. जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो +
2. चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

- न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के आपातकाल की समीक्षा
- आपातकाल अतार्किक अथवा संकीर्ण राजनीतिक आधारों पर मनमाने तरीके से तो न्यायालय द्वारा समाप्त
- साथ ही केंद्र द्वारा भंग राज्य मंत्रिपरिषद को भी न्यायालय द्वारा पुनः बहाल
- भारत में अब तक विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन
- सबसे ज्यादा मणिपुर में 10 बार और उत्तर प्रदेश में 9 बार

अनुच्छेद 360

- वित्तीय आपातकाल
- केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निलंबन
- केंद्र को वित्त के संबंध में प्रभावी एवं एकपक्षीय शक्तियाँ
- सार्वजनिक पद पर आसीन किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के वेतन में कटौती (न्यायालयों सहित)
- अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं
- प्रमुख शब्दावलियां
- भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारतीय संविधान का निर्माण
- संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्त्रोत
- उद्देशिका
- संघ और राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मूल अधिकार

MKLIVE

- मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- संविधान संशोधन
- आपातकालीन उपबंध
- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
- भारत की संघीय व्यवस्था
- केंद्र एवं राज्य संबंध
- संघ एवं राज्य की कार्यपालिका
- संघ एवं राज्य की विधायिका
- न्यायपालिका
- स्थानीय निकाय
- संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग
- संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- प्रमुख संविधान संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
- समसामयिकी
- PYQs & Practice

संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

संसदीय व्यवस्था / मंत्रिमंडलीय सरकार

संसदीय व्यवस्था के लक्षण

- दोहरी कार्यपालिका → नाममात्र और वास्तविक
- बहुमत प्राप्त दल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन
- मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
- विधायिका और कार्यपालिका की दोहरी सदस्यता

संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं

- विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग
- उत्तरदायी सरकार

MKLIVE

- कार्यपालिका की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक
- वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था
- राजनीतिक एकरूपता

संसदीय व्यवस्था के दोष

- अस्थिर सरकार
- नीतियों की अनिश्चितता
- मंत्रिमंडल की निरंकुशता (स्पष्ट बहुमत की स्थिति में)
- शक्ति पृथक्करण के विरूद्ध
- दल-बदल की समस्या

भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया ?

- भारत की विशाल जनसंख्या
- उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता देना
- संसदीय व्यवस्था के प्रति अनुभव

भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर

ब्रिटेन

- राजतंत्र
- संसद की सर्वोच्चता
- प्रधानमंत्री के लिए निम्न सदन की सदस्यता अनिवार्य
- सम्राट की भूमिका नाममात्र

भारत

- गणतंत्र
- संविधान की सर्वोच्चता
- प्रधानमंत्री के लिए संसद (दोनों सदनों में से किसी की भी) की सदस्यता अनिवार्य
- राष्ट्रपति को कुछ विवेकीय शक्तियां

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973

संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा

MKLIVE

अध्यक्षात्मक व्यवस्था

अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लक्षण

- एकल कार्यपालिका
- विधायिका एवं कार्यपालिका का पृथक निर्वाचन
- मंत्रिपरिषद जनता के प्रति उत्तरदायी
- विधायिका / कार्यपालिका की एकल सदस्यता

अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषताएं

- निश्चित कार्यकाल
- स्थिर सरकार
- नीतियों में निश्चितता
- कार्यपालिका के गठन हेतु व्यापक अवसर

अध्यक्षात्मक व्यवस्था के दोष

- ❖ **उत्तरदायित्व का अभाव**
- ❖ **कार्यपालिका-विधायिका में समन्वय का अभाव**
- ❖ **राष्ट्रपति की निरंकुशता का भय**
- ❖ **प्रमुख शब्दावलियां**
- ❖ **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- ❖ **भारतीय संविधान का निर्माण**
- ❖ **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
- ❖ **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
- ❖ **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
- ❖ **उद्देशिका**
- ❖ **संघ और राज्य क्षेत्र**
- ❖ **नागरिकता**
- ❖ **मूल अधिकार**
- ❖ **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
- ❖ **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**

MKLIVE

- संविधान संशोधन
- आपातकालीन उपबंध
- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
- भारत की संघीय व्यवस्था
- केंद्र एवं राज्य संबंध
- संघ एवं राज्य की कार्यपालिका
- संघ एवं राज्य की विधायिका
- न्यायपालिका
- स्थानीय निकाय
- संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग
- संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- प्रमुख संविधान संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
- समसामयिकी
- PYQs & Practice

संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

- प्रमुख शब्दावलियां
- भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारतीय संविधान का निर्माण
- संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्त्रोत
- उद्देशिका
- संघ और राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मूल अधिकार
- मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व

MKLIVE

- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

केंद्र-राज्य संबंध

1. सातवीं अनुसूची
2. भाग 11
    - विधायी संबंध
    - प्रशासनिक संबंध
    - वित्तीय संबंध
3. अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 293

अनुच्छेद 246 (1) : संघ सूची (100) **:** संसद

अनुच्छेद 246 (2) : समवर्ती सूची (52) **:** दोनों

अनुच्छेद 246 (3) : राज्य सूची (61) **:** राज्य

अनुच्छेद 248 : अवशिष्ट **:** संसद

MKLIVE

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में

- शिक्षा
- वन
- नाप-तौल
- वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण
- न्याय का प्रशासन
- अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची
- जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में शक्ति विभाजन की दो सूचियों का उल्लेख

केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों ?

- ऐतिहासिक आधार
- देश की एकता और अखंडता
- देशी रियासतों के एकीकरण का अनुभव
- राष्ट्रीय विकास हेतु मजबूत केंद्र आवश्यक
- नीतिगत एवं प्रशासनिक एकरूपता स्थापित करना

भारत संघ बनाम मोहम्मद असलम मामला, 2011

- भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य भी केंद्र के साथ बराबरी के हिस्सेदार
- अतः केंद्र द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता

केंद्र-राज्य विधायी संबंध

- अनुच्छेद 249 : केंद्रीय महत्व के राज्य सूची वाले विषय पर एक वर्ष के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 250 : राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति (भारत के किसी भी राज्य के लिए)
- अनुच्छेद 252 : दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 253 : अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानून का अनुपालन करने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति

MKLIVE

- अनुच्छेद 254 : समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने की स्थिति में केंद्रीय कानून का प्रभावी होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा।
- अनुच्छेद 254 (2) → यदि समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों में गतिरोध, किंतु राज्य विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति तो राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी रहेगा।
- हालांकि यदि संसद चाहे तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित इस कानून को संशोधित अथवा निरस्त (रद्द) कर सकती है।

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध

- अनुच्छेद 256 से 263 तक
- संविधान में विधायी प्रावधानों की तरह प्रशासनिक संबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं
- अनुच्छेद 256 : राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय कानूनों के क्रियान्वयन में सहायक के रूप में
- अनुच्छेद 257 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार की वह केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों में बाधा उत्पन्न न करे
- अनुच्छेद 258 : राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका के कार्यों को राज्य को सौंपा जाना
- अनुच्छेद 260 : समझौते के द्वारा केंद्रीय कार्यपालिका किसी अन्य देश की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उस देश के संबंध में कर सकेगी
- अनुच्छेद 260 : समझौते के द्वारा केंद्रीय कार्यपालिका किसी अन्य देश की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उस देश के संबंध में कर सकेगी
- अनुच्छेद 261 : पूरे देश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों में विश्वास प्रदान किया जाएगा → सरकारों तथा देश की जनता के मध्य संबंध
- अनुच्छेद 262 : अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति + न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
- अनुच्छेद 263 : विभिन्न राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव एवं गतिरोध दूर करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध : अन्य प्रावधान

- अनुच्छेद 155 : राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 365 : केंद्रीय कार्यपालिका के निर्देशों को लागू करने में राज्य की असफलता का अर्थ उस राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

- अनुच्छेद 266 : लोक लेखा की स्थापना
- अनुच्छेद 267 : केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के लिए आकस्मिकता निधि की स्थापना
- अनुच्छेद 268 : स्टाम्प शुल्क केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला किन्तु इसे संबंधित राज्य को सौंप जाएगा
- अनुच्छेद 269 : वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर केन्द्र सरकार कर लगाएगी किन्तु राज्य सरकार को सौंप देगी
- अनुच्छेद 269A के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार में GST केन्द्र सरकार लगाएगी तथा वसूले गए धन को केन्द्र और राज्य GST काउंसिल द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आपस में बाँट लेंगे।
- अनुच्छेद 270 : संघ सूची के शेष सभी कर केन्द्र द्वारा लगाए व वसूले जायेंगे और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य आपस में बाँट लेंगे।
- अनुच्छेद 271 : संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति है जोकि GST के अलावा होगा।
- अनुच्छेद 273 : केन्द्र सरकार जूट के निर्यात पर शुल्क लगा सकती है तथा उस शुल्क से प्राप्त धनराशि को अनुदान के रूप में जूट उत्पादक राज्यों को सौंपे देगी।
- अनुच्छेद 274 : राज्य के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।
- अनुच्छेद 282 : केन्द्र द्वारा लोक-कल्याणकारी गतिविधियों के लिए राज्यों को अनुदान

वित्त आयोग

- ❖ **अनुच्छेद 280**
- ❖ **नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद**
- ❖ **प्रमुख कार्य : केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण हेतु सुझाव तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण के संबंध में सुझाव देना**
- ❖ **संरचना : (1 + 4)**

- सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी
- वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा
- प्रमुख शब्दावलियां
- भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारतीय संविधान का निर्माण
- संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्त्रोत
- उद्देशिका
- संघ और राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मूल अधिकार
- मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- संविधान संशोधन
- आपातकालीन उपबंध
- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
- भारत की संघीय व्यवस्था
- केंद्र एवं राज्य संबंध
- संघ एवं राज्य की कार्यपालिका
- संघ एवं राज्य की विधायिका
- न्यायपालिका
- स्थानीय निकाय
- संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग
- संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- प्रमुख संविधान संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
- समसामयिकी
- PYQs & Practice

MKLIVE

संघ की कार्यपालिका

- संघ की कार्यपालिका
- भाग 5
- अनुच्छेद 52 से 123

कार्यपालिका के प्रकार

- नाममात्र की कार्यपालिका
- वास्तविक कार्यपालिका

संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन ?

राष्ट्रपति

- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद
- भारत का महान्यायवादी
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद 52

भारत का एक राष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 53

संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित

अनुच्छेद 54

राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल

अनुच्छेद 55

राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका

राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल

- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

MKLIVE

- दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा, किंतु अभी तक इस संबंध में अनुच्छेद 54 में संशोधन नहीं

राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता

- लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
- राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य
- राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य

राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- गुप्त मतदान

अनुच्छेद 57

राष्ट्रपति के लिए पुनः पात्रता होना अर्थात् एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है

अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें

- भारत की नागरिकता
- 35 वर्ष की आयु
- लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता
- लाभ के पद पर न हो

अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति के पद की अयोग्यता

- मानसिक दिवालिया न हो
- लाभ का पद धारण न किया हो
- संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य न हो
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवारी हेतु 50 प्रस्तावक
- प्रस्ताव का कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन भी
- प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होने चाहिए
- एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता

MKLIVE

- अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में
- अनुच्छेद 71(4) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ति होने के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। (11वाँ संविधान संशोधन, 1960)
- सुप्रीम कोर्ट ने डा. खरे बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग (1958) के मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को किसी न्यायालय में चुनौती उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जोकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है।

अनुच्छेद 60

- मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ
- मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश

अनुच्छेद 62

राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर लिया जाना चाहिए।

द्रौपदी मुर्मू

- जन्म : 20 जून 1958
- ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में
- राजनीति में आने से पहले एक सामान्य क्लर्क और शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
- झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला
- किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय (संथाल) महिला
- वर्ष 2007 में ओडिशा विधान सभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग

- अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान → एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन
- अनुच्छेद 61 : महाभियोग की प्रक्रिया → दोनों सदनों के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर

- राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना
- महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में
- महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 25 प्रतिशत अथवा 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

- Executive Powers
- judicial powers
- military powers
- diplomatic powers
- legislative powers
- financial powers
- emergency powers

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ

- संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित : अनुच्छेद 53
- भारत सरकार की सभी कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से : अनुच्छेद 77
- प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति : अनुच्छेद 75
- मंत्रालयों का आवंटन : अनुच्छेद 77 (3)
- राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व : अनुच्छेद 77 (2)

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति

- प्रधानमंत्री & केंद्रीय मंत्रिपरिषद
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश
- राज्यपाल
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त
- भारत का महान्यायवादी

MKLIVE

- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- भाषाई आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- भारत के राजदूत

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग (अनुच्छेद 79)
- संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति
- राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन
- विधायी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति (अनुच्छेद 78)
- संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति
- अनुच्छेद 86 (1) : राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और इस हेतु वह सभी सांसदों की सदन में उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है।
- अनुच्छेद 86 (2) : लंबित विधेयकों के संबंध में संसद को निर्देश देने की शक्ति → ष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार भेजे गए संदेश पर वह सदन अपनी सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा
- अनुच्छेद 86 (2) : राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में किसी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार भेजे गए संदेश पर वह सदन अपनी सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।
- अनुच्छेद 103 : किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा (भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श)

अध्यादेश

- जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो + ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें जिन पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है
- संसद की अनुमति मिल जाए तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है अन्यथा 6 महीने बाद स्वतः समाप्त

- केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार
- अनुच्छेद 213 : राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो
- अनुच्छेद 13 के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत 'अध्यादेश' भी शामिल
- कूपर बनाम भारत संघ, 1970 : राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अतार्किक नहीं होना चाहिए & अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (अनुच्छेद 111)

- आत्यंतिक वीटो
- निलंबनकारी वीटो
- पॉकेट वीटो
- निर्णय को रोककर रखना
- पुनर्विचार के लिए लौटाना
- स्वीकृति सुरक्षित रखना

राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है।

आत्यंतिक वीटो

- राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेता है, जिस कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है तथा कानून नहीं बन पाता है।
- Eg. 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक को अपनी अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया था।

पॉकेट वीटो

- अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के लिए यह समय सीमा निर्धारित नहीं कि वह किसी विधेयक पर कितने समय में अपनी अनुमति देंगे
- इसी आधार पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए अनिश्चितकाल के लिए सुरक्षित रख लेता है।

MKLIVE

- उदाहरण के लिए 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था।

निलंबनकारी वीटो

- राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- हालांकि संसद द्वारा पुनः उसी रूप या संशोधित रूप में विधेयक पारित किए जाने पर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य

विशेषित वीटो

- यह वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं; अमेरिकी राष्ट्रपति के पास
- इस वीटो का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है,
- किंतु यदि विधायिका पुनः उस विधेयक को अपने विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के अपवाद

- धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, हालांकि उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक सकता है।
- संविधान संशोधन विधेयक किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं

अनुच्छेद 200

जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष चार विकल्प

1. विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है
2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है
3. विधेयक (यदि धन विधेयक न हो) को राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है।

जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित लिया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों के संबंध में तीन प्रकार के विकल्प

1. विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे
2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले
3. यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा दे

NOTE

यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई विधेयक राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और राज्य विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेजती है, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत
- अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं
- बजट को संसद में राष्ट्रपति ही रखवाता है
- भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था
- अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ (अनुच्छेद 72)

- लघुकरण (Commutation) : सज़ा की प्रकृति को बदलना
- परिहार (Remission) : सज़ा की अवधि को कम करना
- विराम (Respite) : विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना
- प्रविलंबन (Reprieve) : किसी दंड को कुछ समय के लिये टालना
- क्षमा (Pardon) : पूर्णतः माफ़ कर देना
- राज्यपाल को मृत्यु दंड को पूर्णतः क्षमा करने का अधिकार नहीं
- क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सज़ा के मामलों में मददगार
- यह प्रक्रिया अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू

- इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिये यह गृह मंत्रालय को भेजी जाती है।
- गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है।
- दया याचिका पर निर्णय देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं

मारू राम बनाम भारत संघ (1980)

- अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से
- क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल अनियंत्रित एवं मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता
- कोई व्यक्ति क्षमादान की याचना का अधिकार के तौर पर दावा नहीं कर सकता

राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ

- अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर
- कूटनीतिज्ञों, राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व

राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियाँ

- लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में
- जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र सौंप दे
- जब मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए
- जब मंत्रिपरिषद कोई ऐसी सलाह दे जो संविधान के विरूद्ध हो

उपराष्ट्रपति

- अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान
- अनुच्छेद 63 : भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था
- वरिष्ठता के क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति
- अमेरिका की तरह भारत में भी उपराष्ट्रपति को केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति (अनुच्छेद 64)
- राष्ट्रपति के पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा (अनुच्छेद 65)

योग्यता (अनुच्छेद 66)

- भारत की नागरिकता

- न्यूनतम आयु 35 वर्ष
- राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो
- लाभ का पद धारण न किया हो
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो

निर्वाचन

- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा > 11 संशोधन, 1961
- लोकसभा निर्वाचक मंडल में शामिल → क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- कार्यकाल : 5 वर्ष (अनुच्छेद 67)
- अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- पद से हटाना (अनुच्छेद 67) : राज्यसभा के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा + लोकसभा द्वारा भी समर्थन (साधारण बहुमत)
- पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में
- उपराष्ट्रपति के दो प्रमुख कार्य : राज्यसभा की अध्यक्षता & राष्ट्रपति के पद को निरंतरता

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

संसदीय व्यवस्था

- नाममात्र कार्यपालिका : President
- वास्तविक कार्यपालिका : PM
- नागरिक
- मतदाता
- व्यवस्थापिका
- सत्तारूढ़ बहुमत प्राप्त दल
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिमंडल

MKLIVE

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74)
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा।
- अनुच्छेद 75 : प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर
- कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के अधिकतम 6 माह तक मंत्री
- मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं (91st संविधान संशोधन अधिनियम, 2003)
- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
- मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ

- वास्तविक कार्यपालिका
- मंत्रिपरिषद का गठन
- शासनाध्यक्ष के रूप में भूमिका
- मंत्रियों के मध्य मंत्रालयों का आवंटन
- मंत्रिपरिषद का संचालन एवं समन्वय
- लोकसभा का नेता

मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां

- राष्ट्रीय नीतियों की निर्माता
- पूरे देश के शासन का संचालन
- पूरे राष्ट्र के धन का विनियमन
- कानून को लागू करना व व्यवस्था को बनाए रखना
- विधेयक तैयार करना व संसद में प्रस्तुत करना
- राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी करना

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है

- कैबिनेट मंत्री
- राज्य मंत्री

MKLIVE

- उपमंत्री

मंत्रिमंडल

- मंत्रिमंडल (कैबिनेट) महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाला और सरकार में समन्वय का सर्वोच्च अंग
- मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा = कैबिनेट मंत्री + राज्य मंत्री + संसदीय सचिव
- कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है।
- 44वें संशोधन, 1978 से पूर्व मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं
- अनुच्छेद 352 (3) : में एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख

राज्य मंत्री

- विभागों का स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री के सहयोगी
- मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है
- कैबिनेट के सदस्य नहीं; मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित

उपमंत्री

- कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त
- कैबिनेट की बैठक में कोई भागीदारी नहीं
- भारत में उपमंत्री की धारणा का प्रयोग नहीं
- मंत्रिमंडल (कैबिनेट) महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाला और सरकार में समन्वय का सर्वोच्च अंग
- मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा = कैबिनेट मंत्री + राज्य मंत्री + संसदीय सचिव
- कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है।
- 44वें संशोधन, 1978 से पूर्व मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं
- अनुच्छेद 352 (3) : में एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख

महान्यायवादी

- अनुच्छेद 76 & अनुच्छेद 165 → महाधिवक्ता
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा
- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता अपेक्षित
- कार्यकाल : राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त

- कार्य : भारत सरकार का वकील एवं कानूनी विशेषज्ञ
- संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार किंतु मतदान नहीं
- भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- भाग 5 में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा
- संविधान में CAG की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं
- कार्यकाल : 6 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु
- पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को (सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता)]
- CAG संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त नहीं
- कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं

प्रमुख कार्य

- केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करना (संचित निधि + आकस्मिक निधि)
- सरकारों से वित्तपोषित सभी निकायों की आय-व्यय का परीक्षण
- CAG संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में
- CAG की ऑडिट रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है।

संसद = विधानमंडल

- लोकसभा / Lok Sabha
- राज्यसभा / Rajya Sabha
- राष्ट्रपति / President
- विधानसभा / Assembly
- विधान परिषद / legislative council
- राज्यपाल / Governor

राज्यसभा

- राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन
- स्थायी सदन, कार्यकाल 6 वर्ष

- राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं तथा इनकी जगह ⅓ सदस्य पद ग्रहण करते हैं।
- अधिकतम सदस्य 250
- 12 सदस्य मनोनीत : साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर
- निर्वाचन : राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा

लोकसभा

- जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन
- एक अस्थायी सदन
- अधिकतम सदस्य संख्या 550
- प्रत्यक्ष निर्वाचन
- कार्यकाल 5 वर्ष
- आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष के लिए विस्तारित
- 42nd संविधान संशोधन अधिनियम → लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढाकर 6 वर्ष कर दिया गया था,
- किंतु 44वें संविधान संशोध अधिनियम द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।
- वर्तमान में लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत
- इसका तात्पर्य है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है, एक से अधिक नहीं।

सदस्यों की योग्यता

- लोकसभा और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 और 30 वर्ष
- भारत की नागरिकता
- निर्वाचन सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य कानूनी योग्यतायें

सदस्यों की अयोग्यताएँ

अनुच्छेद 102 के अनुसार, कोई व्यक्ति लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा-

- यदि वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, या
- यदि भारत का कोई न्यायालय उस व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर देता है, या
- यदि उस व्यक्ति को दीवालिया घोषित कर दिया जाता है, या
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लोता है

अन्य प्रमुख बातें

- संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं
- राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सत्रावसान तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति
- दोनों सदन के स्थगन का अधिकार केवल पीठासीन अधिकारियों को
- अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93 क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के संबंध में प्रावधान करते हैं।
- पीठासीन अधिकारी केवल निर्णायक मत दे सकता है

संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन (अनुच्छेद 85)

सत्र (Sessions)

संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं

सत्रावसान (Prorogation)

- स्थगन के विपरीत, सत्रावसान बैठक के साथ-साथ सदन के सत्र को भी समाप्त करता है।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा

स्थगन (Adjournment)

- एक निश्चित समय के लिए बैठक में कामकाज को निलंबित करना
- स्थगन कुछ घंटे, दिन, सप्ताह के लिए हो सकता है
- जब बैठक अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त तो → अनिश्चितकाल के लिये स्थगन
- स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) के पास

MKLIVE

विघटन

- राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, किंतु राज्यसभा का नहीं
- विघटन का तात्पर्य यदि लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है तो लोकसभा के नए चुनाव होंगे।
- जबकि सत्रावसान का अर्थ है कि लोकसभा के एक सत्र की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, किंतु इसके लिए नए चुनावों की आवश्यकता नहीं
- सत्रावसान संसद के दोनों सदनों का, किंतु विघटन केवल लोकसभा का ही

सत्रावसान से संसद में लंबित विधेयकों पर प्रभाव

- सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण लंबित विधेयक समाप्त नहीं
- राज्यसभा में लंबित विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा का विघटन होने की स्थिति में समाप्त नहीं
- किंतु कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और जिसे अभी तक राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, वह लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त
- यदि लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया है और वह विधेयक राज्यसभा में लंबित है तो भी वह विधेयक लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त

पीठासीन अधिकारी

- अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93 में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के संबंध प्रावधान
- पीठासीन अधिकारी केवल निर्णायक मत दे सकता है
- लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अपने विशेष बहुमत से पद से हटा सकती है।
- राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी अर्थात् उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के विशेष बहुमत से तथा लोकसभा के सामान्य बहुमत से पद से हटा सकती है।
- अनुच्छेद 94 : लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपना पद रिक्त नहीं रहेगा, जब तक कि अगली लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती है।
- यह प्रावधान केवल लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में ही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में नहीं।

MKLIVE

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार → संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट
- उद्देश्य : संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना, ताकि सांसद जनता के हितों का सदन में बिना किसी भय के समुचित प्रतिनिधित्व कर सकें
- अनुच्छेद 105
- विशेषाधिकारों का वर्गीकरण → व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार

सामूहिक अधिकार

- सदन की रिपोर्ट, वाद-विवाद, कार्यवाहियों आदि मामलें में अन्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध
- सदन की अवमानना पर दंड
- कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों सहित सदस्यों को निष्कासित करना
- विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना
- न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जाँच करने का निषेध

व्यक्तिगत अधिकार

- सदन के सत्र के दौरान, सत्र आरंभ होने के चालीस दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गरफ्तारी से उन्मुक्ति
- किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

गणपूर्ति

- संसद की गणपूर्ति : न्यूनतम 10% सदस्य
- गणपूर्ति के अभाव में उस सदन की कार्यवाही को पीठासीन अधिकारी तब तक के लिए स्थगित कर देता है जब तक कि कोरम पूरा नहीं होता है।
- अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रावधान करता है, सांसदों द्वारा सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मत के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं

विधेयक के प्रकार -1

- सरकारी विधेयक

MKLIVE

- गैर सरकारी विधेयक

सरकारी विधेयक

- केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है
- सरकार (सत्तारूढ़ दल) की नीतियों को प्रदर्शित करता है
- संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है
- संसद में पेश होने के लिए सात दिनों का नोटिस होना चाहिए

गैर सरकारी विधेयक

- मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है
- सार्वजनिक विषयों पर विपक्षी दलों के मंतव्य (विचार) को प्रदर्शित करता है
- संसद में पारित होने की कम उम्मीद
- संसद में पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस होना चाहिए
- पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक 1970 में पारित किया गया था।
- यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1968' था।

कुछ अन्य निजी विधेयक जो कानून बन गए-

- लोकसभा कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956
- संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1964
- भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1967

विधेयक के प्रकार -2

- साधारण विधेयक
- धन विधेयक
- संविधान संशोधन

साधारण विधेयक

- संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
- किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किया जा सकता है
- राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती
- राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है

MKLIVE

- 6 महीने बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान
- राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार / अस्वीकार / पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है

संयुक्त बैठक

- अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान
- लोकसभा अध्यक्ष अथवा लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता
- केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक
- धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं
- साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा

संविधान संशोधन विधेयक

धन विधेयक (अनुच्छेद-110)

अनुच्छेद 110

धन विधेयक की परिभाषा जिसके अंतर्गत मुख्यतः करों को लगाना, हटाना, घटाना या बढ़ाना तथा भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना अथवा देना प्रमुख रूप से शामिल

अनुच्छेद 109

- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है
- राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है
- धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा
- लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं

कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह

- जुर्माने का अधिरोपण लगाता है
- किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर को लगाना, हटाना, घटाना या बढ़ाना
- किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है।

MKLIVE

- 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है।
- लोकसभा के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक के प्रकार

1. वित्त विधेयक - 1 : अनुच्छेद 117 (1)
2. वित्त विधेयक - 2 : अनुच्छेद 117 (3)

- वित्त विधेयक-1 का संबंध अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों के साथ ही अन्य विषयों से भी
- वित्त विधेयक में उन सभी विषयों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त से संबंधित मामलों से संबंधित होते हैं,
- जैसे- सरकार के व्यय अथवा सरकार के राजस्व से संबंधित व्यय।

वित्त विधेयक-1 →` अनुच्छेद 117 (1)

- धन विधेयक संबंधी प्रावधान
- साधारण विधेयक संबंधी प्रावधान

वित्त विधेयक-1

- वित्त विधेयक-1 में धन विधेयक में उल्लिखित सभी मामले और सामान्य कानून के अन्य मामले भी
- केवल लोकसभा में पेश
- राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश
- वित्त विधेयक-1 पर संयुक्त बैठक
- वित्त विधेयक-1 पर राष्ट्रपति को वीटो पावर सामान्य विधेयकों की तरह ही

वित्त विधेयक-2 → अनुच्छेद 117 (3)

- अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई विषय नहीं
- किंतु धन संबंधी अन्य विषय शामिल होते हैं

वित्त विधेयक-2

- अनुच्छेद 110 में शामिल धन विधेयक संबंधी विषयों से कोई संबंध नहीं

MKLIVE

- किंतु इसमें संचित निधि पर भारित व्यय जैसे अन्य वित्तीय मामले शामिल
- संसद के किसी भी सदन में पेश
- साधारण विधेयक की तरह पारित

धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर

धन विधेयक

- पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में
- सिर्फ अनुच्छेद 110 में शामिल विषय
- केवल लोकसभा में ही पेश
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक
- संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
- राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है
- राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य
- वित्त विधेयक
- पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में
- अनुच्छेद 110 में शामिल विषय तथा कुछ अन्य विषय
- प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक
- किसी भी सदन में पेश
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं
- दोनों सदनों द्वारा पारित
- संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है
- राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं
- सरकार की आय एवं व्यय के विवरण का एक दस्तावेज
- सरकार के 3 वर्ष के आय और व्यय का लेखा-जोखा
- पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले साल 'आय और व्यय' कितनी होने की उम्मीद है ?
- अनुच्छेद 112 बजट : वार्षिक वित्तीय विवरण
- बजट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता
- सरकार के आय और व्यय के बारे मे विवरण

MKLIVE

बजट में अनुमानित व्ययों को दो भागों में दिखाया जाता है-

- संचित निधि पर भारित व्यय → संसद में केवल चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं
- संचित निधि से किए जाने वाले व्यय → चर्चा और मतदान दोनों हो सकते हैं

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय

- राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
- भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की केवल पेंशन भारत की संचित निधि से, वेतन भत्ते राज्य निधि से।
- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन
- बजट में धन की मांग अनुदान मांग के रूप में
- अनुदान की मांग सिर्फ लोकसभा में
- अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक
- संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित → विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114)
- विनियोग विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं
- राज्यसभा को बजट के संबंध में विशेष शक्ति नहीं
- किंतु विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।

विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114)

- विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है।
- भारत की संचित पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि किए जाने वाले व्यय, जिन्हें अनुदान की मांगों के रूप में लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, दोनों को मिलाकर एक विधेयक का रूप दे दिया जाता है, जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं।
- विनियोग विधेयक में अनुदान की उन मांगों को ही सम्मिलित किया जाता है, जिन मांगों को लोकसभा स्वीकार अथवा संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक में अंतर

- वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण संबंधी प्रावधान हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक में धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया गया है।
- विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- राज्यसभा इस पर केवल चर्चा करके इसे लौटा देती है।

अंतरिम बजट

- अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा पेश करती है।
- जिस साल लोकसभा चुनाव होता है, उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। चुनाव के बाद बनने वाली सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।
- नीति कटौती प्रस्ताव : इसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान को घटाकर एक रुपये करने की मांग की जाती है
- आर्थिक कटौती प्रस्ताव : प्रस्तावित अनुदान की रकम को कम करने के लिए
- टोकन कटौती प्रस्ताव : प्रस्तावित बजट में किसी 'अनुदान की मांग' का विरोध नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष व्यक्त
- लेखानुदान : सरकार को बजट पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसभा द्वारा अग्रिम अनुमति प्रदान किया जाना
- प्रत्यानुदान : किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को धन प्रदान करना
- अपवादानुदान : कोई ऐसा खर्च जिसका बजट में उल्लेख न हो किंतु बाद में परिस्थितिवश सरकार को खर्च करना पडे
- प्रश्न काल : संसद की बैठक का पहला घंटा
- तारांकित प्रश्न : मौखिक उत्तर, अनुपूरक प्रश्न
- अतारांकित प्रश्न : लिखित उत्तर, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं
- अल्प सूचना प्रश्न : अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित, मौखिक उत्तर, अनुपूरक प्रश्न
- शून्यकाल : दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के प्रश्न पूछना
- आधे घंटे की चर्चा : तारांकित/अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण
- अल्पकालीन चर्चा : सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए

- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : अविलंब लोक महत्त्व के किसी मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए
- स्थगन प्रस्ताव : देश की किसी गंभीर और महत्त्वपूर्ण समस्या पर चर्चा अथवा सार्वजनिक महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस करने हेतु, अन्य दैनिक गतिविधियां रोक दी जाती हैं

संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया

1. विधेयक प्रस्तुत करना तथा प्रथम पठन

- अनुच्छेद 107 के अनुसार धन या वित्त विधेयक से भिन्न साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है, उसको एक माह की अग्रिम सूचना सदन के अध्यक्ष या सभापति को देनी पड़ती है।
- इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है। निश्चित तिथि के अनुसार विधेयक को पेश किया जाता है।

2. द्वितीय पठन

दूसरे पठन की एक निश्चित तिथि को विधेयक को पेश करने वाला निम्न प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है-

- विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए
- विधेयक को सदन की किसी समिति को सौंपा जाए
- विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए
- जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए
- प्रायः विधेयक को सदन की समिति के पास भेजा जाता है।
- समिति की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् सदन समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक के एक-एक अनुच्छेद पर बहस करता है और मतदान होता है।
- सदन के सदस्य संशोधन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।

3. तृतीय पठन

- तृतीय पठन में विधेयक को सम्पूर्ण रूप से पारित किया जाता है।

MKLIVE

- इस पठन में विस्तृत बहस नहीं होती और न ही संशोधन पेश किए जाते हैं।
- यदि उपस्थित तथा मत देने वालों का बहुमत विधेयक को सामूहिक रूप में स्वीकार कर ले तो अध्यक्ष सदन की ओर से विधेयक पारित होने की घोषणा कर देता है।
- इसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां लगभग समान यही चरणों से विधेयक गुजरता है।
- अंततः विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पास भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक अधिनियम का दर्जा प्राप्त कर लेता है।

विशिष्ट शक्तियाँ

लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ

- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत
- अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही
- संयुक्त बैठक में लोकसभा की प्रभावी स्थिति

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ

- राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना
- अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना
- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना

राज्यसभा की आलोचना

- छोटे राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं
- दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति
- संसद में प्रवेश का पीछे का द्वार (Back Door)
- अपर्याप्त संवैधानिक शक्तियाँ
- देश पर अनावश्यक आर्थिक दबाव
- राजनीतिक हितों से संचालित सदन

राज्यसभा के पक्ष में तर्क

- विशिष्ट ज्ञान
- विधेयकों पर पुनर्विचार का अवसर
- शासन व्यवस्था को निरंतरता

MKLIVE

- राज्यों को प्रतिनिधित्व

संसदीय समितियां

संसदीय समितियों के प्रकार

- स्थायी समितियां
- अस्थायी समितियां

प्राक्कलन समिति

- सबसे बडी समिति
- समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से
- लोकसभा के 30 सदस्य
- राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं
- मंत्री समिति के सदस्य नहीं लेते
- सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा
- सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष
- समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत
- समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच करती है
- समिति सुझाव देती है कि प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता के संदर्भ में क्या वैकल्पिक उपाय या नीतियां अपनाई जा सकती है?

लोक लेखा समिति

- वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के माध्यम से गठित
- स्वतंत्र भारत की पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल, 1950 में
- कुल 22 सदस्य (लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य)
- सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा
- केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं
- अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
- समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है, जो कि वर्ष 1967 से परंपरा बन चुकी है।

MKLIVE

- समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है और उसी प्रयोजन से खर्च किया गया है, जिसके लिए वह प्रदान किया गया ?
- समिति भारत के भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है।

लोक लेखा समिति + प्राक्कलन समिति = 'जुड़वा बहन'

- क्योंकि दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक
- प्राक्कलन समिति जहां सार्वजनिक यानी सरकारी व्यय के अनुमानों संबंधी कार्य करती है,
- वहीं लोक लेखा समिति मुख्यत: भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का खर्च दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति

- 1964 में पहली बार सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना
- इस प्रकार यह समिति संसद की तीनों वित्तीय समितियों में से सबसे बाद में गठित होने वाली समिति
- कुल 22 सदस्य (लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य)
- लोकसभा के संदर्भ में समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा
- जबकि राज्यसभा के सदस्यों को पीठासीन अधिकार द्वारा मनोनीत
- समिती का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत
- किसी भी केंद्रीय मंत्री को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं
- समिति के प्रमुख कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर CAG के प्रतिवेदनों की जांच करना

SC-ST के कल्याण संबंधी समिति

- कुल 30 सदस्य होते हैं जिनमें से लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य
- लोकसभा के संदर्भ में समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा
- जबकि राज्यसभा के सदस्यों को पीठासीन अधिकार द्वारा मनोनीत
- समिती का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत

MKLIVE

- किसी भी केंद्रीय मंत्री को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं
- यह समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों पर विचार करती है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- समिति अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की वार्षिक रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है।

कार्यमंत्रणा समिति

- समिति का गठन सर्वप्रथम 1952 में
- संसद के दोनों सदनों की अलग-अलग कार्यमंत्रणा समिति
- गठन पीठासीन अधिकारियों द्वारा
- लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति में 11 सदस्य
- पीठासीन अधिकार इस समिति का अध्यक्ष
- समिति का प्रमुख कार्य यह सिफारिश करना है कि संसद में विधायी तथा अन्य कार्यों को निपटाने के लिए कितना समय निश्चित किया जाए ?

विशेषाधिकार समिति

- समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में
- प्रारंभ में समिति में 10 सदस्य नियुक्ति,
- किंतु बाद में वर्ष 1955 से विभिन्न दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए समिति की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15
- संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
- संसद के किसी सदस्य के व्यक्ति विशेषाधिकार अथवा सदन के सामूहिक विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी किसी मामले की जांच का जिम्मा विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

अधीनस्थ विधान समिति

- समिति का गठन सर्वप्रथम 1953 में
- समिति में अधिकतम 15 सदस्य
- पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत

MKLIVE

- कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता
- प्रत्येक सदन के लिए यह समिति अलग-अलग
- समिति का प्रमुख कार्य यह जांच करना होता है कि प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में संवैधानिक दायरे के भीतर कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं ?

अस्थायी समितियाँ या तदर्थ समितियाँ

जाँच समितियाँ

- किसी तत्कालीन घटना की जाँच करने के लिये

सलाहकार समितियाँ

- किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिये

संसदीय मंच

संरचना

- अधिकतम सदस्य : 31 (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा)
- कार्यकाल : सदस्यों की सदन की सदस्यता पर आधारित
- सभी फोरम के अध्यक्ष : लोकसभा का अध्यक्ष
- किंतु जनसंख्या तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है।
- उद्देश्य : किसी विशेष विषय के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा के लिए नीति-निर्माताओं को मंच प्रदान करना

वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच कार्यरत

- जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम
- युवाओं पर संसदीय फोरम
- बच्चों पर संसदीय फोरम
- जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम
- ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम
- आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम

MKLIVE

- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम
- भारत का पहला संसदीय फोरम ⇒ जल संरक्षण एवं प्रबंधन, 2005

संसदीय समूह

- एक स्वायत्त निकाय, 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापना

संरचना

- अध्यक्ष : लोकसभा का अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष : लोकसभा का उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति
- सदस्य : दोनों सदनों के सदस्य, भूतपूर्व सांसद

राज्य विधान विधानमंडल

- अनुच्छेद 168 → प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल
- राज्यपाल + विधानमंडल के एक या दो सदनों से मिलकर
- बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद
- हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानपरिषद समाप्त; UT बनने से पहले J&K में भी विधानपरिषद

विधानसभा के सदस्यों की योग्यता

- भारत की नागरिकता हो
- न्यूनतम आयु 25 वर्ष
- वह ऐसी अन्य योग्यतायें रखता हो, जो संसद कानून बनाकर निर्धारित करे
- अनुच्छेद 170 → राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60
- सिक्किम व गोवा जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 30
- SC & ST के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण
- जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन & कार्यकाल 5 वर्ष
- अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढा सकती है,
- किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं
- गणपूर्ति → 1/10 भाग
- विधानसभा अध्यक्ष → सभी प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष के समान

- विधानसभा उपाध्यक्ष → सभी प्रावधान लोकसभा उपाध्यक्ष के समान
- विधानसभा अध्यक्ष ⇒ सभी प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष के समान
- विधानसभा उपाध्यक्ष ⇒ सभी प्रावधान लोकसभा उपाध्यक्ष के समान

राज्य विधानसभा की शक्तियां

- राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना
- राज्य की मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना
- राज्य मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव
- वहीं शक्तियां हैं जो केंद्र में लोकसभा को
- जिन राज्यों में विधानमंडल एक सदन है वहां पर विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा
- जिन राज्यों में विधान मंडल दो सदनीय है वहां पर भी विधानसभा अधिक प्रभावशाली

विधान परिषद

- अनुच्छेद 169 → विधान परिषद का गठन
- विधानसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को
- संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का गठन
- विधान परिषद के गठन की शक्ति संसद के पास, किंतु विधानसभा द्वारा पहल अनिवार्य
- विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं
- परंतु साथ ही किसी भी स्थिति में विधानपरिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं
- न्यूनतम आयु 30 वर्ष
- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष
- निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार
- एक व्यापक निर्वाचन मंडल के माध्यम से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- विधानसभा का निर्वाचक मंडल = 1/3 भाग
- स्थानीय निकायों का निर्वाचक मंडल = 1/3 भाग
- राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा) = 1/6
- स्नातकों (तीन साल से अधिक) का निर्वाचक मंडल = 1/12 भाग
- शिक्षकों (तीन साल से अधिक) का निर्वाचक मंडल = 1/12 भाग

विधान परिषद → अनुच्छेद 173 : अहर्ता

- वह भारत का नागरिक हो
- उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिए
- मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए
- जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
- राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिये व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना

राज्य विधानपरिषद की शक्तियां

- विधानपरिषद द्वारा साधारण विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक केवल लंबित रखने की शक्ति
- सलाहकारी भूमिका
- पुनः पारित होने पर विधेयक को अधिकतम 1 माह तक लंबित रखने की शक्ति, अन्यथा विधेयक स्वतः पारित
- धन विधेयक को केवल 14 दिन तक लंबित रखने की शक्ति
- लगभग वही शक्तियां और स्थिति जो केंद्र में उच्च सदन को

राज्य की कार्यपालिका

- भाग 6 ⇒ अनुच्छेद 153 से 167 तक
- अनुच्छेद 153 : प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल
- अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- अन्य प्रमुख नियुक्तियों की तरह व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर

राज्यपाल की नियुक्ति और संविधान सभा का दृष्टिकोण

1. राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर राज्यपाल का चुनाव
2. राज्य की विधानसभा द्वारा सुझाए गए पैनल में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
3. राज्य विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन
4. राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

MKLIVE

- नोट : भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण
- अनुच्छेद 156 : कार्यकाल 5 वर्ष + राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त + राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- अनुच्छेद 157 : केवल भारत की नागरिकता और 35 वर्ष की आयु
- अनुच्छेद 158 : विधायक अथवा सांसद को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं + लाभ का पद नहीं
- अनुच्छेद 158 : वेतन राज्य की संचित निधि से
- अनुच्छेद 159 : हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ
- अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित
- अनुच्छेद 166 : राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम से
- अनुच्छेद 164 : मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
- अनुच्छेद 164 : राज्यपाल के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
- अनुच्छेद 166 : मंत्रियों के मध्य मंत्रालयों का आवंटन राज्यपाल द्वारा
- मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्रालयों के आवंटन में राज्यपाल की भूमिका औपचारिक
- कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति की भी नियुक्ति
- राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग (अनुच्छेद 168)
- अनुच्छेद 174 : सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने की शक्ति & विधानमंडल के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं
- अनुच्छेद 175 : राज्य विधानमंडल को संबोधित करने की शक्ति
- अनुच्छेद 176 : राज्य विधानमंडल में अभिभाषण देने की शक्ति

दल-बदल विरोधी कानून

दल-बदल कानून

- 52 संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
- दसवीं अनुसूची

दल-बदल के आधार पर अयोग्यता कब

- कोई विधायक या सांसद अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, जिस दल की सीट पर वह सदन में जीतकर आया है, या

- अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में वोटिंग या वोटिंग करने के समय सदन से अनुपस्थित, या
- निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले; या
- कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के छः महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है;

91st संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

- यदि किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी नए दल का गठन कर लेते हैं, या
- किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें दल-बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।
- मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं
- राज्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 सदस्य
- यदि कोई सांसद या विधायक दल-बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा।

अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा ?

- दल-बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष को
- दल-बदल के संबंध में सदन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है (किहोतो-होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 1992)
- किन्तु किसी सदस्य की अयोग्यता के निर्धारण हेतु अध्यक्ष के लिए स्पष्ट समयावधि का उल्लेख नहीं
- अध्यक्ष को यह शक्ति देना वर्तमान में राजनीतिक गतिरोध का भी कारण
- क्योंकि अध्यक्ष भी सामान्यतः सत्तारूढ दल से संबंधित, अतः अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय की निष्पक्षता संदिग्ध
- भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं।

❖ **प्रमुख शब्दावलियां**

❖ **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

❖ **भारतीय संविधान का निर्माण**

MKLIVE

- संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्त्रोत
- उद्देशिका
- संघ और राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मूल अधिकार
- मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- संविधान संशोधन
- आपातकालीन उपबंध
- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
- भारत की संघीय व्यवस्था
- केंद्र एवं राज्य संबंध
- संघ एवं राज्य की कार्यपालिका
- संघ एवं राज्य की विधायिका
- न्यायपालिका
- स्थानीय निकाय
- संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग
- संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- प्रमुख संविधान संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
- समसामयिकी
- PYQs & Practice

- प्रमुख शब्दावलियां
- भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- भारतीय संविधान का निर्माण

MKLIVE

- संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संविधान के स्त्रोत
- उद्देशिका
- संघ और राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मूल अधिकार
- मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- संविधान संशोधन
- आपातकालीन उपबंध
- संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
- भारत की संघीय व्यवस्था
- केंद्र एवं राज्य संबंध
- संघ एवं राज्य की कार्यपालिका
- संघ एवं राज्य की विधायिका
- न्यायपालिका
- स्थानीय निकाय
- संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग
- संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- प्रमुख संविधान संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
- समसामयिकी
- PYQs & Practice

न्यायपालिका

त्रिस्तरीय न्यायिक ढांचा

1. उच्चतम न्यायालय
2. उच्च न्यायालय

MKLIVE

3. अधीनस्थ न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय → भाग 5 → अध्याय 4 → अनुच्छेद 124 से 147
- अनुच्छेद 124 → संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय में निहित
- अमेरिका के विपरीत भारत में एकीकृत न्यायपालिका
- एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा 1935 के अधिनियम से ग्रहण
- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
- 1935 के अधिनियम के तहत देश में संघीय न्यायालय का गठन
- 1950 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण
- स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को नई दिल्ली में
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण जोकि स्वतंत्रता से पूर्व देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था।
- मूलतः सुप्रीम कोर्ट के लिए कुल 8 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश सहित)
- वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित)
- 1773-74 में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश : लार्ड इम्पे
- स्वतंत्रत भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश : एच. जे. कनिया
- सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश : डी. वाई. चंद्रचूड़ (50वें मुख्य न्यायाधीश)

भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता

- लोकतांत्रिक शासन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए
- संविधान की व्याख्या के लिए
- संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए
- मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए
- विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए
- शक्तियों के संदर्भ में नियंत्रण और संतुलन के लिए (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका)
- संघात्मक व्यवस्था होने के कारण केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान

- कार्यकाल की निश्चितता (SC → 65 वर्ष; HC → 62 वर्ष)
- सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर विशेष बहुमत से पद से हटाना

- न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि पर भारित
- विधायिका में न्यायाधीश के आचरण पर बहस करने पर प्रतिबंध
- कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अवकाश प्राप्ति के पश्चात् न्यायाधीशों के वकालत करने पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता

- किसी हाईकोर्ट का कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो, या
- किसी हाईकोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, या
- राष्ट्रपति की राय में कानून का विशेषज्ञ हो
- न्यूनतम आयु की कोई योग्यता नहीं
- उच्च न्यायालय के संदर्भ में विधि विशेषज्ञ को न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं
- सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर
- कॉलेजियम सिस्टम : सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश + 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश: बहुमत के आधार पर निर्णय, कॉलेजियम के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य
- हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद

99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान
- अनुच्छेद 124 (2) में संशोधन
- अनुच्छेद 124 (2) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान
- इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संशोधन अधिनियम को संविधान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार शून्य घोषित कर दिया।
- भारत में यह परंपरा स्थापित हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीशें में से वरिष्ठतम को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रदान कर दी जाती है।

MKLIVE

- वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन कर कार्यरत तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अतिक्रमण कर श्री अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से वरिष्ठता क्रम में श्री अजीत नाथ रे से ऊपर रहे न्यायमूर्ति श्री शेलट, श्री ग्रोवर तथा श्री हेगड़े ने अपनी वरिष्ठता के अतिक्रमण के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था।
- श्री अजीत नाथ रे के बाद श्री एच. एम. बेग की नियुक्ति भी वरिष्ठता की परंपरा के अनुरूप नहीं थी।
- इस नियुक्ति में श्री एच. आर. खन्ना की वरिष्ठात का उल्लंघन किया गया था।
- श्री खन्ना ने इसके विरोध में न्यायाधीश पद से त्यागपत्र दे दिया था।
- उपर्युक्त दो अपवादों के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यरत न्यायाधीशों की वरिष्ठता का सम्मान किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाना

- अनुच्छेद 124 (4)
- सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर (संविधान में परिभाषित नहीं)
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968)

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में प्रक्रिया
- न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 जबकि राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
- इस प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे वह स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का गठन

MKLIVE

- इन तीन सदस्यों में मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ सम्मिलित
- यदि समिति न्यायाधीश को आरोपयुक्त पाती है तो सदन द्वारा प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही की जाती है।
- यदि दोनों सदन अलग-अलग प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दें और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दें तो संबंधित न्यायाधीश को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है।
- भारत में उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है।
- अब तक केवल एक बार लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री रामास्वामी को पद से हटाए जाने के संबंध में कदाचार का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
- किंतु वह प्रस्ताव लोकसभा में पेश नहीं हो सका था। इसके बाद न्यायाधीश रामास्वामी ने अपने पद से स्वतः ही त्यागपत्र दे दिया था।

तदर्थ न्यायाधीश

- जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिये स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी हो तो
- भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।
- वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे।
- ऐसा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है

सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां

- अनुच्छेद 131 → सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता → केंद्र और राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा
- संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132) में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह दीवानी (सिविल) अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- कोई ऐसा सिविल मामला जिसमें कानून के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न निहित हो (अनुच्छेद 133) अथवा
- कोई ऐसा आपराधिक मामला जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय को पलटते हुए हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो (अनुच्छेद 134)
- तो इस प्रकार के मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है।
- अनुच्छेद 137 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की सुप्रीम कोर्ट पुनः समीक्षा कर सकता है।
- अनुच्छेद 141 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में कानून की तरह स्वीकार किया जाएगा और सभी न्यायालय उस निर्णय को आधार बनाकर फैसला सुना सकेंगे।
- अनुच्छेद 143 : राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा।
- अनुच्छेद 129 → सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में → अर्थात् उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं
- अनुच्छेद 32 : रिट अधिकारिता → मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति → बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा

न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के संयुक्त प्रभाव के माध्यम से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति
- अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान की व्याख्या के साथ ही विधि की व्याख्या करने की भी शक्ति
- इसी प्रकार अनुच्छेद 228 भी राज्यों के उच्च न्यायालयों को विधि की व्याख्या हेतु सशक्त

न्यायिक पुनरावलोकन के क्रम में सुप्रीम कोर्ट 5 बातों का परीक्षण करता है-

1. संसद द्वारा पारित किसी कानून से मूल अधिकारों का उल्लंघन होना
2. संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन
3. संसद द्वार क्षेत्राधिकार संबंधी सीमा का उल्लंघन
4. संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन
5. विधि के शासन तथा संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन

न्यायिक सक्रियता

- न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायालय की उस भूमिका से है जिसके तहत वह विधायिका तथा कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए आदेश देता है।
- भारत में, न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 70 के दशक के मध्य जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के माध्यम से विकसित
- न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई

जनहित याचिका

- भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं
- भारत की मौलिक अवधारणा
- जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान
- इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए
- किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर

न्यायिक संयम

- न्यायिक संयम न्यायिक व्याख्या का एक सिद्धांत है जो न्यायाधीशों को स्वयं अपनी शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- यह ज़ोर देता है कि जब तक विधियाँ स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हों, न्यायाधीशों को उन्हें निरस्त करने से बचना चाहिये।

MKLIVE

- न्यायालयों को विधि की व्याख्या करनी चाहिये और नीति-निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

उच्च न्यायालय

- भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रियाँ आदि
- संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था
- 7th संविधान संशोधन अधिनियम 1956 → संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी
- उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार केंद्रशासित प्रदेशों में भी किया जा सकता है।
- देश में 25 उच्च न्यायालय
- इसमें से चार साझा उच्च न्यायालय
- केवल दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका अपना उच्च न्यायालय (1966 से) है।
- अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते है।
- अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद
- अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है।
- इसी प्रकार यदि दो या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबन्धित सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श लेने के बाद
- तीसरे न्यायाधीश मामले, 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

- भारत का नागरिक
- भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता
- संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं

- संविधान में उच्चतम न्यायालय के जैसे विधि विशेषज्ञ को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं

शपथ

- अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों के शपथ की व्यवस्था
- राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं
- 62 वर्ष की आयु तक पद पर
- आयु के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति अपना निर्णय सुनाने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श; इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- अनुच्छेद 218 → जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा।
- अनुच्छेद 222 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।
- स्थानांतरण पर वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते का हकदार, जो संसद द्वारा निर्धारित
- 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवादस्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाये, न ही दंड के रूप में

उच्च न्यायालय की शक्तियां

- उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
- न्यायालय की अवमानना
- संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी विवाद
- नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन
- संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में

अपीलीय क्षेत्राधिकार

MKLIVE

- जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है,
- जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध, जिसमें विधि की व्याख्या का प्रश्न निहित हो
- प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील
- उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में किसी व्यक्ति को सात साल या इससे अधिक की सजा दी हो

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति एवं राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श
- अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है, यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो|

अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215)

अभिलेख न्यायालय के रूप में, एक उच्च न्यायालय को किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा करने की और उसमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है।

अधीनस्थ न्यायालय

- भाग 6 : अनुच्छेद 233 से 237 तक
- उच्च न्यायालय के अधीन तथा राज्य अधिनियम के द्वारा गठन
- जिला न्यायाधीश की नियुक्ति व पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता

- कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अथवा
- केंद्र अथवा राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो, अथवा
- उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, अथवा

अधीनस्थ न्यायालय ⇒ जिला न्यायालय (दीवानी + फौजदारी)

- दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय
- फौजदारी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय

- दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय
- फौजदारी मामलों के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय

संरचना व क्षेत्राधिकार

- राज्य कानून अधिनियम द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार व शर्तों का निर्धारण; किन्तु विभिन्न राज्यों में इनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न
- जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश → दीवानी व फौजदारी मामलों में मूल व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त
- जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते है तथा जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते है।

❖ **प्रमुख शब्दावलियां**
❖ **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
❖ **भारतीय संविधान का निर्माण**
❖ **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
❖ **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
❖ **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
❖ **उद्देशिका**
❖ **संघ और राज्य क्षेत्र**
❖ **नागरिकता**
❖ **मूल अधिकार**
❖ **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
❖ **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
❖ **संविधान संशोधन**
❖ **आपातकालीन उपबंध**
❖ **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
❖ **भारत की संघीय व्यवस्था**
❖ **केंद्र एवं राज्य संबंध**
❖ **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
❖ **संघ एवं राज्य की विधायिका**

MKLIVE

- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

स्थानीय निकाय

- भाग 9 ⇒ पंचायतें ⇒ 73rd संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 ⇒ 11वीं अनुसूची ⇒ 29 विषय
- भाग 10 ⇒ नगरपालिकायें ⇒ 74th संविधान संशोधन अधिनियम ⇒ 12वीं अनुसूची ⇒ 18 विषय
- बलंबत राय मेहता समिति की सिफारिश : 73rd संविधान संशोधन अधिनियम

स्थानीय शासन का महत्व

- लोकतंत्र की नींव & लोकतंत्र की पाठशाला
- नागरिकों को नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर
- स्थानीय शासन के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नागरिकों में जागृति
- स्थानीय शासन के द्वारा स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन
- राजनीतिक शिक्षण का श्रेष्ठ साधन
- शासकीय कार्यों में जन सहयोग
- शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- भाग 9 → पंचायतें → 73rd संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 → 11वीं अनुसूची → 29 विषय
- त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना : ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद

MKLIVE

- 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को मध्यवर्ती इकाई के गठन की छूट
- ग्राम सभा के गठन का प्रावधान : न्यूनतम वयस्क जनसंख्या 200
- दो बार बैठक, 15 दिन पूर्व नोटिस
- अध्यक्ष : मुखिया या सरपंच
- सदस्य: 18 वर्ष की आयु का मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक वयस्क
- बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान
- SC और ST के लिए सीटों को आबादी के अनुपात में आरक्षण
- SC और ST के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें SC और ST की महिलाओं के लिए
- पंचायत के अध्यक्ष पद के संदर्भ में SC, ST तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य,
- OBC वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना राज्य विधानमंडल की विवेकीय शक्ति
- राज्य विधानमंडल कानून → OBC के लिए भी आरक्षण

कार्यकाल

- अधिकतम 5 वर्ष
- राज्य कानून बनाकर उन आधारों की व्यवस्था कर सकता है, जिनके आधार पर किसी पंचायत को समय से पहले भी भंग किया जा सके।
- निर्धारित 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव
- यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य
- भंग किए जाने के बाद उस पंचायत का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने से कम की अवधि तो अंतरिम चुनाव आवश्यक नहीं
- अंतरिम रूप से चुनाव करवाए जाने पर उस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि उतना, जितना समय 5 वर्ष की अवधि में शेष था।
- अयोग्यता से संबंधित प्रावधान : राज्य विधानमंडल कानून बनाकर

वित्त आयोग के गठन का प्रावधान

- राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष बाद

- पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा + राज्य और स्थानीय निकायों के बीच धन के वितरण के संबंध में सिफारिशें देने हेतु

74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा
- भाग 9A → नगरपालिकाएं
- 12वीं अनुसूची → 18 विषय
- त्रिस्तरीय नगर निकायों की स्थापना का प्रावधान → नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा
- इन वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जायेंगे।
- 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान
- आरक्षण तथा कार्यकाल संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान
- राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार प्रदान कर सकता है।
- वित्त आयोग के गठन का प्रावधान

जिला नियोजन समिति

- ग्रामीण स्तर/नगर के वार्ड
- तहसील/Block स्तर
- राज्य सरकार
- केन्द्र सरकार
- जिला नियोजन समिति
- 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया।
- 2 अक्टूबर, 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई।
- 1977 में अशोक मेहता समिति ने पुनः पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को प्रस्ताव दिया।

MKLIVE

- एल. एम. सिंघवी समिति (1985) ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।
- 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका।
- 1990 में पुनः 74वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत, किंतु यह भी पारित नहीं हो सका।
- बलवंत राय मेहता (1957)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- हनुमंत राव समिति (1983)
- जी.वी.के. राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
- केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988)
- पी.के. थुंगन समिति (1989)
- हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990)
- जी.वी.के राव समिति (1985)

- **प्रमुख शब्दावलियां**
- **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- **भारतीय संविधान का निर्माण**
- **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
- **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
- **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
- **उद्देशिका**
- **संघ और राज्य क्षेत्र**
- **नागरिकता**
- **मूल अधिकार**
- **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**

MKLIVE

- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

संवैधानिक आयोग

संघ लोक सेवा आयोग

- भाग 14 : अनुच्छेद 315 से 323
- लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में सबसे पहला अप्रत्यक्ष प्रयास → चार्टर एक्ट (1853) → सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ
- भारत शासन अधिनियम, 1919 → लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान (1926)
- अनुच्छेद 315 → केंद्र + राज्य + संयुक्त आयोग
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद द्वारा (संबंधित राज्यों के अनुरोध पर)

UPSC को संवैधानिक दर्जा क्यों ?

- ताकि बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती

- प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भारत में नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त

संरचना

- UPSC : अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद धारण कर चुके हों।
- UPSC ⇒ कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु
- SPSC / JPSC ⇒ कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु
- राष्ट्रपति / राज्यपाल को त्यागपत्र
- UPSC के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है,
- किंतु इस प्रकार के कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथा सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद ही उसे पद से हटाया जाएगा
- राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार की जांच भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किंतु पद से हटाने की अंतिम शक्ति राज्यपाल को
- दिवालिया / शारीरिक अक्षमता / लाभ का पद तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के पद से हटाया जा सकता है।
- संविधान में आयोगों के लिए कोई न्यूनतम सदस्य संख्या वर्णित नहीं
- आयोग के सदस्यों की सेवा-शर्तों, सदस्यों की संख्या आदि का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति / राज्यपाल को
- सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित मामलों पर UPSC से विचार-विमर्श किया जाता है
- आयोग की सलाह केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं, किंतु केंद्र सरकार को संसद में बताना पड़ता है कि उसने आयोग की सिफारिश क्यों स्वीकार नहीं की ?
- संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ⇒ राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है

निर्वाचन आयोग

- भाग 15 → अनुच्छेद 324 से 329 तक

- स्थापना 25 जनवरी, 1950 को
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा
- प्रमुख कार्य : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन करवाना तथा मतदाता सूची तैयार करना
- संरचना : संविधान में स्पष्ट नहीं, वर्तमान में त्रिसदस्यीय
- आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है एवं तीनों सदस्यों की स्थिति एवं शक्तियां समान है।
- कार्यकाल : संविधान में निर्धारित नहीं
- संसदीय कानून के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- वेतन भारत की संचित निधि पर भारित
- 1989 के लोकसभा के आम निर्वाचनों से पहले राष्ट्रपति ने पहली बार दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
- चुनाव के बाद ही नवगठित सरकार ने निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त
- पुनः 1993 में कांग्रेस सरकार ने दो चुनाव आयुक्तों के पद का सृजन किया जोकि वर्तमान तक जारी
- नवनियुक्त दो सदस्यों को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही अधिकार एवं स्थिति
- मतभेद की स्थिति में आयोग बहुमत से निर्णय लेगा तथा बहुमत का निर्णय अंतिम
- पदमुक्ति : संसद द्वारा उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है- जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अर्थात् सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर
- प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त : सुकुमार सेन
- वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग & राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990)
- 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 → अनुच्छेद 338 & अनुच्छेद 338A
- अनुच्छेद 338A → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

संरचना

- एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
- सेवा-शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को
- कार्यकाल : तीन वर्ष

प्रमुख कार्य

- SC तथा ST के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें देना
- SC & ST संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना
- SC & ST के हितों का अतिक्रमण करने वाले मामलों की सुनवाई करना
- किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी करना
- केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा SC & ST को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा
- सरकार आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं, किंतु आयोग से परामर्श करना अनिवार्य
- कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा।
- यदि आयोग की रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य सरकार से है तो उपर्युक्त कार्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत गठित
- 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा
- पैतृक मंत्रालय ⇒ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- लक्षित वर्ग ⇒ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्ग

संरचना

- आयोग में पाँच सदस्य : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य

MKLIVE

- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा

संवैधानिक दर्जा मिलने के लाभ

- सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त
- OBC से जुड़े मामले सीधे संसद के पटल पर
- निर्वाचित सरकार द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना कठिन
- OBC के कल्याण का मार्ग प्रशस्त

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

- 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
- भाग 17 ⇒ अनुच्छेद 350 ख
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा
- उद्देश्य : भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करना एवं परामर्श देना

वित्त आयोग

- अनुच्छेद 280
- राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन
- राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि से पहले भी गठन
- वित्त आयोग (15वां) : नंद किशोर सिंह
- वित्त आयोग की संरचना : (1 + 4), नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- केन्द्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण & केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में सिफारिशें देना
- सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को,
- राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों तथा उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष
- पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष : के. सी. नियोगी
- नए वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में आधिकारिक घोषणा अभी नहीं

- केंद्र सरकार ने नवंबर, 2017 में 15वें वित्त आयोग के गठन को मंज़ूरी प्रदान की।
- एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक है।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध थी।
- 15वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक
- लेकिन दो नए केंद्र-शासित प्रदेश बनने के कारण पहली रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) बनायी गयी और इसकी सिफारिशों को 1 फरवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखा गया।

गैर-संवैधानिक आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा → व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री-पुरूष समता, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समता तथा स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख
- भारत ने 1948 में मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे,
- किंतु मानवाधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास 1993 में
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान
- सांविधिक निकाय
- NHRC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर
- उच्च-स्तरीय समिति : प्रधानमंत्री + लोकसभा अध्यक्ष + राज्यसभा का उपसभापति + संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता + केंद्रीय गृह मंत्री
- राष्ट्रीय मानवाधिकार पांच सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष ⇒ सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश
- एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश
- 3 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों के संबंध में व्यापक जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। कम-से-कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक

- पदेन सदस्य ⇒ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग
- कार्यकाल : 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र
- कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते
- आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित
- आयोग प्रतिवर्ष अपने दायित्वों के निर्वहन एवं सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है,
- राष्ट्रपति द्वारा आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत किया जाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- 1964 में स्थापना
- के. संथानाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर
- प्रारंभ में सरकार के आदेश द्वारा स्थापना
- केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003 ⇒ सांविधिक दर्जा
- संरचना : एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता + दो अन्य सतर्कता आयुक्त
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर
- समिति : प्रधानमंत्री + केंद्रीय गृह मंत्री + लोकसभा के विपक्ष के नेता
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र, किंतु कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते।
- CVC किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग के अधीन नहीं है।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- CVC एक सलाहकारी निकाय
- कोई न्यायिक अधिकार नहीं, आयोग को न तो किसी अपराधी को दंड देने की शक्ति प्राप्त है और न भ्रष्टाचार के आरोपियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने की शक्ति

MKLIVE

- कोई जांच एजेंसी नहीं, CBI या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से मामले की जांच कराता है।

लोकपाल और लोकायुक्त

- लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से स्थापित
- सांविधिक निकाय
- स्वीडन की ओम्बुडसमैन अवधारणा से प्रेरित
- इस अवधारणा को अपनाने वाला गुयाना प्रथम विकासशील देश
- भारत में ओम्बुडसमैन की अवधारणा केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत
- लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल. एम. सिंघवी द्वारा
- पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश (1966)
- 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित, किंतु लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल के गठन की सिफारिश (2002)
- लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव पर सिफारिशें देने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन (2011)
- 2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक जन आंदोलन के प्रभाव से लोकपाल बिल संसद से पारित
- 16 जनवरी, 2014 से अधिनियम लागू

लोकपाल की संरचना

- एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य
- अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश
- अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसे प्रशासन अथवा प्रबंधन के मामले में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो।
- अन्य 8 सदस्यों में से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, जबकि 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा महिला श्रेणी से होने चाहिए।
- अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु

- अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर
- चयन समिति : लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक विधि विशेषज्ञ
- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
- राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जाँच करता है और आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश पद से हटा दिया जाता है।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

- लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C और D अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल
- लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हों।
- लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की कुल संपत्ति को सार्वजनिक रूप से घोषित करे।
- इसके पास CBI की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है।
- लोकपाल को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ

केंद्रीय सूचना आयोग

- स्थापना : RTI Act, 2005 के तहत 2005 में
- नोडल विभाग : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- संरचना : एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त
- नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर (प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता + प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री)
- कार्यकाल : 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था।

- किंतु सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 → आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं
- आयोग का मुख्य कार्य RTI Act, 2005 के तहत लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है।
- कार्यकाल : 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था।
- किंतु सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 → आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं
- आयोग का मुख्य कार्य RTI Act, 2005 के तहत लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को तय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है।
- आयोग का मुख्य उद्देश्य शासन एवं प्रशासन के मामलों में पारदर्शिता एवं निष्पक्ष का समावेश करना है।
- आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

- औपचारिक शुरुआत : दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 → भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच हेतु
- 1963 में गंभीर अपराधों की जांच की शक्ति का उत्तरदायित्व भी सौंपा
- CBI कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है।

नीति आयोग

- गठन : 1 जनवरी, 2015
- पूर्ववर्ती : योजना आयोग
- अध्यक्ष : प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- संचालन परिषद : सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- पदेन सदस्यता : प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य

- क्षेत्रीय परिषद ⇒ विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- तदर्थ सदस्यता : प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : भारत सरकार का सचिव (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)
- विशेष आमंत्रित : प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ

नीति आयोग के दो प्रमुख हब

- टीम इंडिया हब : राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस
- ज्ञान और नवोन्मेष (Knowledge & Innovation) हब : नीति आयोग का थिंक-टैंक

नीति आयोग के उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- रणनीतिक दृष्टिकोण तथा दीर्घकालिक नीतियों के लिए फ्रेमवर्क का निर्माण
- अंतर-सरकारी और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना
- विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाना
- राज्यों की विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना

भारतीय विधि आयोग

- कानूनी संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय-समय पर गठन
- न तो संवैधानिक आयोग है और न ही सांविधिक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा
- भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1834 में लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लार्ड विलियम बैंटिक द्वारा
- स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम. सी. सीतलवाड की अध्यक्षता में
- 21वें विधि आयोग ⇒ बलबीर सिंह चौहान (2018)

पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)

- मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में
- बाद में मोरारजी देसाई के केंद्र सरकार में मंत्री बन जाने के कारण के. हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी दो रिपोर्ट क्रमशः 1966 तथा 1970 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)

- कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में
- 2009 में आयोग ने भारतीय शासन-प्रशासन प्रणाली में सुधारों के लिए 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

National Investigation Agency (NIA)

- स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत दिसंबर 2008 में
- अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए
- केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वयकारी भूमिका
- NAI के निर्णयों के विरूद्ध उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील

TRAI

- स्थापना : 1997
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997
- मुख्यालय : नई दिल्ली
- संरचना : एक अध्यक्ष + न्यूनतम दो और अधिकतम छह सदस्य
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति
- अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो।
- अन्य सदस्य का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें दूरसंचार, उद्योग, वित्त लेखांकन, प्रबंधन अथवा उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो

प्रमुख उद्देश्य

- दूरसंचार सेवाओं का विनियमन (to Regulate telecom Services)
- दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए निष्पक्ष, समान और पारदर्शी परिवेश का निर्माण करना

MKLIVE

- सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की सेवा शर्तों की अनुशंसा करना
- लाइसेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना
- दूरसंचार सेवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (NGT, Act) 2010 के तहत स्थापना
- भारत विश्व का कुल तीसरा जबकि पहला विकासशील देश (Aus & NZ)
- मुख्यालय : दिल्ली + चार क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई
- NGT Act, 2010 के तहत अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर किया जाए।
- एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- कार्यकाल 5 वर्ष
- सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं
- अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा
- यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- स्थापना : 1974
- जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित
- प्रकृति : सांविधिक
- मंत्रालय : केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

CPCB की शक्तियों का स्त्रोत

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

- वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार के लिए स्थापना

- आयोग की स्थापना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर EPCA (Environment Pollution Control Authority) भी समाप्त
- उद्देश्य : दिल्ली तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना & वायु प्रदूषण पर नियंत्रण

आयोग की संरचना

- एक अध्यक्ष सहित 18 सदस्य
- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के प्रतिनिधि
- इसरो, नीति आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी शामिल
- अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष + पुनर्नियुक्ति का पात्र
- एम.एम. कुट्टी आयोग के पहले अध्यक्ष

आयोग की शक्तियाँ

- वायु प्रदूषण के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करना
- वायु प्रदूषण की शिकायत दर्ज करना
- वायु प्रदूषण की गतिविधियों को विनियमित करना
- प्रदूषणकारी उद्योगों को प्रतिबंधित करना
- वायु गुणवत्ता और प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों का निर्धारण करना

न्यायिक शक्तियां

- आयोग का निर्णय बाध्यकारी, केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील
- अधिकतम 5 वर्ष के कारावास तथा 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना
- वायु प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति

❖ **प्रमुख शब्दावलियां**

❖ **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

❖ **भारतीय संविधान का निर्माण**

❖ **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**

❖ **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**

❖ **भारतीय संविधान के स्त्रोत**

❖ **उद्देशिका**

MKLIVE

- **संघ और राज्य क्षेत्र**
- **नागरिकता**
- **मूल अधिकार**
- **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

प्रमुख संविधान संशोधन

पहला संविधान संशोधन

- कब : 1951
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्देश्य : भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना
- अनुच्छेद 31 A ⇒ जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को संवैधानिक मान्यता

MKLIVE

- अनुच्छेद 31 B ⇒ नौंवी अनुसूची में शामिल कानूनों अथवा संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती

नौंवी अनुसूची

संसद यदि किसी भी कानून या संविधान संशोधन को संविधान की नौंवी अनुसूची का भाग घोषित कर देती है तो उस कानून को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

संवैधानिक मान्यता

पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

अन्य संशोधन

- अनुच्छेद 15(4)
- राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

तीसरा संविधान संशोधन

- कब : 1954
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्देश्य : खाद्य पदार्थों के संबंध में केंद्र को शक्तियां प्रदान करना

प्रमुख प्रावधान

- आवश्यक खाद्य पदार्थों को राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में शामिल कर दिया गया।
- दरअसल, आवश्यक खाद्य-पदार्थों के पूर्ण नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकारों को था।
- इससे आपातकालीन स्थिति में बड़ी जटिलता उत्पन्न हो रही थी।
- दूसरी तरफ इस समय देश खाद्य सुरक्षा के संकट से भी जूझ रहा था।
- अतः केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्रदान कर दी गई।

पाँचवां संविधान संशोधन

- कब : 1955

- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्देश्य : राज्य पुनर्गठन के विषय में विधानमंडलों हेतु समय-सीमा निर्धारित करना

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 3 में संशोधन
- मूल रूप से अनुच्छेद 3 के अधीन राज्य-पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को राज्यों को भेजकर उनका मत प्राप्त करने की व्यवस्था थी।
- किन्तु इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं थी, जिससे दुविधा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि राज्य विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोककर रख लेते थे।
- यदि राज्य उस तय समय-सीमा के भीतर अपना मत नहीं देता है तो उस विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वतः पारित किया हुआ मान लिया जाएगा।
- अतः इस संशोधन द्वारा व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति विधेयक को जब राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा तो उसमें समय-सीमा का निर्धारण भी उल्लिखित रहेगा।

सातवाँ संविधान संशोधन

- कब : 1956
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्देश्य : राज्यों का पुनर्गठन

प्रमुख प्रावधान

- दूसरी अनुसूची में संशोधन
- चार प्रकार के राज्यों के वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त
- दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था

9वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1960
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

MKLIVE

- उद्देश्य : भारतीय भू-भागों के हस्तांतरण की व्यवस्था

प्रमुख प्रावधान

- इस संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल के बेरूबारी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया।
- दरअसल, 1956 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत पश्चिम बंगाल के बेरूबारी केंद्रशासित प्रदेश को पाकिस्तान को सौंपना था।
- इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय भू-भाग को विदेशी सरकार को नहीं सौंप सकती है।
- यह कार्य केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।

11वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1960
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उद्देश्य : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में स्पष्टीकरण

प्रमुख प्रावधान

- राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसका निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन ⇒ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था

15वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1963
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- उद्देश्य : भारतीय न्यायिक प्रणाली के संबंध में प्रावधान

प्रमुख प्रावधान

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष

MKLIVE

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उसके कार्यकाल के दौरान दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरण
- उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति का दायरा बढा दिया गया।
- अब उच्च न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध रिट जारी कर सकता है जोकि उसके राज्यक्षेत्र के अंतर्गत न आता हो।

17वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1964
- प्रधानमंत्री : जवाहरलाल नेहरू
- राष्ट्रपति : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- उद्देश्य : नौंवी अनुसूची के दायरे का विस्तार

प्रमुख तथ्य

- केरल और मद्रास राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान, ताकि उन्हें न्यायालय में चुनौती न दी जा सकें।
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार (1965) के मामले में इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता

18वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1966
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- उद्देश्य : केंद्रशासित प्रदेशों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को सौंपना

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 3 में संशोधन
- प्रावधान किया गया कि संसद केन्द्रशासित प्रदेशों का भी पुनर्गठन कर सकती है।

19वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1966
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

MKLIVE

- उद्देश्य : उच्च न्यायालयों को निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की शक्ति प्रदान करना

प्रमुख प्रावधान

- मूल संविधान में संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में होने वाले विवादों का निपटारा करने की शक्ति भारतीय चुनाव आयोग को प्रदान की गई थी।
- किन्तु इस संविधान संशोधन द्वारा यह शक्ति भारतीय चुनाव आयोग से लेकर उच्च न्यायालयों को प्रदान कर दी गई।
- वस्तुतः इस समय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ रहा था।
- इसी स्थिति से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को सांसद और विधायकों के चुनावों संबंधी विवादों का निपटारा करने की शक्ति दे गई।

21वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1967
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : जाकिर हुसैन
- उद्देश्य : सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

24वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1971
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : संसद की संविधान संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना

प्रमुख प्रावधान

- संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- संसद द्वारा पारित किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' की परिभाषा में नहीं
- संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिये बाध्य

25वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1971

- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : मूल अधिकारों पर नीति-निदेशक तत्वों की वरीयता सुनिश्चित करना

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद 39(c) में वर्णित निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 39 (b) : समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण सुनिश्चित करना
- अनुच्छेद 39 (c) : अर्थव्यवस्था का इस प्रकार संचालन करना कि धन और उत्पादन के साधन सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित न हों

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

- 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, जो संविधान के मूल ढांचे अथवा मूल भावना को नष्ट करता हो।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 को लागू करने के लिए संसद अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 को सीमित अवश्य कर सकती है किंतु उल्लंघन नहीं।
- इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 'सीमित' तथा 'उल्लंघन' दोनों शब्दों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को प्रकट किया।

26वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1971
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स की सुविधाओं को समाप्त करना

33वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1974
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : सांसदों एवं विधायकों के त्यागपत्र को स्वीकार करने के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन
- संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष/सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र वास्तविक है तथा बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है।

35वाँ & 36वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1975
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : सिक्किम के संबंध में प्रावधान

प्रमुख प्रावधान

- 35वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा इस हेतु दसवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।
- 35वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा इस हेतु दसवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।

38वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1975
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : आपातकाल की घोषणा तथा अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना

MKLIVE

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया।
- अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया।

39वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1975
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : वी. वी. गिरी
- उद्देश्य : निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर करना

प्रमुख प्रावधान

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया।
- ऐसे विवादों की सुनवाई संसदीय विधि द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान

42वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1976
- प्रधानमंत्री : इंदिरा गांधी
- राष्ट्रपति : फखरुद्दीन अली अहमद
- संविधान का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन ⇒ लघु संविधान
- उद्देश्य : एक प्रकार से संविधान को Update करना
- संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों पर आधारित

प्रमुख प्रावधान

- उद्देशिका में तीन नए शब्द ⇒ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता
- भाग IV ⇒ अनुच्छेद 51 ⇒ 10 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य

- शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल, न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
- प्रशासनिक तथा अन्य प्राधिकरणों का गठन : अनुच्छेद 323A
- संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष
- नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक-बार में 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया
- संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति

अनुच्छेद 368 (4)

संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती

अनुच्छेद 368 (5)

संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980)

अनुच्छेद 368 (4)

मूल ढांचे की संकल्पना

अनुच्छेद 368 (5)

न्यायिक समीक्षा

44वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1978
- प्रधानमंत्री : मोरारजी देसाई
- राष्ट्रपति : नीलम संजीव रेड्डी
- उद्देश्य : 42वें संविधान संशोधन के कुछ आक्रामक प्रावधानों को हटाना

प्रमुख प्रावधान

MKLIVE

- संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। (Article 300A)
- अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़ा गया
- राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की तीन वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया
- साथ ही यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति अधिकतम एक वर्ष तक लागू रह सकता है।

एक वर्ष की अवधि को विस्तार देने के लिए दो शर्तें

1. जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो +
2. चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है

- किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा
- अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किये जा सकने की व्यवस्था
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है

49वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1984
- प्रधानमंत्री : राजीव गांधी
- राष्ट्रपति : ज्ञानी जैल सिंह
- उद्देश्य : छठी अनुसूची का विस्तार

प्रमुख प्रावधान

- छठी अनुसूची में त्रिपुरा राज्य को भी शामिल कर दिया।

MKLIVE

- छठी अनुसूची के दायरे में अब चार राज्य हो गए- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
- वर्तमान में भी यही चार राज्य हैं।

52वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1985
- प्रधानमंत्री : राजीव गांधी
- राष्ट्रपति : ज्ञानी जैल सिंह
- उद्देश्य : दल-बदल कानून के लिए दसवीं अनूसूची को जोड़ा गया

61वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1989
- प्रधानमंत्री : राजीव गांधी
- राष्ट्रपति : आर. वेंकटरमण
- उद्देश्य : मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष

65वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1989
- प्रधानमंत्री : चंद्रशेखर
- राष्ट्रपति : आर. वेंकटरमण
- उद्देश्य : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन
- मूल संविधान में इन जातियों और जनजातियों के लिए 'विशेष अधिकारी' का प्रावधान

69वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1990
- प्रधानमंत्री : चंद्रशेखर
- राष्ट्रपति : आर. वेंकटरमण
- उद्देश्य : दिल्ली को केन्द्रशासित प्रदेश का विशेष दर्जा

प्रमुख प्रावधान

MKLIVE

- अनुच्छेद 239AA और अनुच्छेद 239AB जोड़कर दिल्ली को केन्द्रशासित प्रदेश का विशेष दर्जा
- साथ ही दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी गठन

71वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1992
- प्रधानमंत्री : नरसिंह राव
- राष्ट्रपति : शंकर दयाल शर्मा
- उद्देश्य : कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

73वाँ & 74वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1992
- प्रधानमंत्री : नरसिंह राव
- राष्ट्रपति : शंकर दयाल शर्मा
- उद्देश्य : स्थानीय निकायों के संदर्भ में संवैधानिक व्यवस्था

प्रमुख प्रावधान

- 73वां संविधान संशोधन : भाग 9 ⇒ पंचायतें ⇒ 11वीं अनुसूची ⇒ 29 विषय
- 74वां संविधान संशोधन : भाग 10 ⇒ नगरपालिकायें ⇒ 12वीं अनुसूची ⇒ 18 विषय

77वाँ संविधान संशोधन

- कब : 1995
- प्रधानमंत्री : नरसिंह राव
- राष्ट्रपति : शंकर दयाल शर्मा
- उद्देश्य : अनुच्छेद 16 (4A) ⇒ SC/ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण

81वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2000
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : के. आर. नारायणन
- उद्देश्य : बैकलॉग पदों में आरक्षण

MKLIVE

प्रमुख प्रावधान

- इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें।
- इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये।
- अर्थात् इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों में आरक्षण की 50% की सीमा समाप्त

84वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2001
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : के. आर. नारायणन
- उद्देश्य : लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण

प्रमुख प्रावधान

- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्निर्धारण वर्ष 2026 तक के लिये बढ़ा दिया गया।
- उद्देश्य : जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना

86वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2002
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- उद्देश्य : प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार घोषित करना

प्रमुख प्रावधान

- इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया।
- साथ ही भाग-4 के अनुच्छेद 45 को संशोधित कर प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

89वाँ संविधान संशोधन

MKLIVE

- कब : 2003
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- उद्देश्य : ST के लिए अलग आयोग का गठन करना

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 338A : अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान
- इससे पहले SC और ST के लिए एक ही आयोग का प्रावधान (अनुच्छेद 338)

91वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2003
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- उद्देश्य : दल-बदल कानून में संशोधन कर उसे और मजबूत बनाना

प्रमुख प्रावधान

- मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं
- राज्यों के संबंध में भी यही व्यवस्था
- राज्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 सदस्य
- यदि कोई सांसद या विधायक दल-बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य

92वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2003
- प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी
- राष्ट्रपति : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- उद्देश्य : बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

93वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2005
- प्रधानमंत्री : मनमोहन सिंह

MKLIVE

- राष्ट्रपति : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- उद्देश्य : स्कूलों में आरक्षण संबंधी प्रावधान

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 15(5) : राज्य सभी प्रकार के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में OBC, SC/ST के बच्चों के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान
- हालांकि यह प्रावधान अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूलों के संबंध में लागू नहीं

97वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2011
- प्रधानमंत्री : मनमोहन सिंह
- राष्ट्रपति : श्रीमती प्रतिभा पाटिल
- उद्देश्य : सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान करना

प्रमुख प्रावधान

- संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।
- सहकारी समितियों के गठन को अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार घोषित कर दिया गया।
- अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के गठन तथा उनके विकास के लिए प्रयास करेगा।

99वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2014
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : प्रणब मुखर्जी
- उद्देश्य : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) में संशोधन
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान

MKLIVE

- इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संशोधन अधिनियम को संविधान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार शून्य घोषित कर दिया।

100वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2015
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : प्रणब मुखर्जी
- उद्देश्य : भारत-बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए

प्रमुख प्रावधान

- भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 के भूमि सीमा समझौते के पालन में दोनों देशों द्वारा कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान किया गया।
- इसके लिए प्रथम अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय त्रिपुरा) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

101वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2017
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : प्रणब मुखर्जी
- उद्देश्य : GST को लागू करना

प्रमुख प्रावधान

- सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर GST लागू
- इनपुट टैक्स क्रेडिट
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण
- GST परिषद (अनुच्छेद 279 A)

102वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2018
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : रामनाथ कोविंद
- उद्देश्य : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

MKLIVE

- अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
- संरचना : एक अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + तीन अन्य सदस्य
- सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- आयोग अपनी कार्य करने की प्रक्रिया स्वयं तय करेगा
- सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय संबंधी मामलों की जांच और निगरानी करने का अधिकार
- परामर्शकारी भूमिका

103वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2019
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : रामनाथ कोविंद
- उद्देश्य : आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 16 में संशोधन
- सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण
- उद्देश्य : केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, चुनाव और कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना

आर्थिक रूप से पिछड़ा ?

- परिवार की आय आठ लाख रुपए सालाना से कम
- जिनकी कृषि योग्य भूमि पाँच एकड़ से कम
- आवासीय घर एक हजार वर्ग फीट से कम

104वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2020
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : रामनाथ कोविंद
- उद्देश्य : आंग्ल-भारतीय सदस्यों की लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त करना

MKLIVE

प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए दो जबकि अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल-भारतीय को मनोनीत कर सकता था।
- वर्तमान में अप्रासंगिक, इसलिए यह व्यवस्था समाप्त
- इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए SC एवं ST के लिए आरक्षण को आगामी 10 वर्षों अर्थात् वर्ष 2030 के लिए विस्तार प्रदान किया गया।
- क्योंकि वर्ष 2009 में 95वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की इस अवधि को 10 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया था और यह अवधि वर्ष 2020 में समाप्त हो रही थी।

105वाँ संविधान संशोधन

- कब : 2021
- प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रपति : रामनाथ कोविंद
- उद्देश्य : राज्य सरकारों को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए सशक्त करना
- संशोधन अधिनियम का संबंध अनुच्छेद 15, 16 तथा अनुच्छेद 338B से
- संशोधन का प्रमुख कारण 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018
- इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ यह भी व्यवस्था थी कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है।

राज्यों की आपत्ति

यह संघ सूची का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ष 1993 में जब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो उस समय भी राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची का निर्धारण करने की शक्ति थी।

- **प्रमुख शब्दावलियां**
- **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- **भारतीय संविधान का निर्माण**

MKLIVE

- **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
- **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
- **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
- **उद्देशिका**
- **संघ और राज्य क्षेत्र**
- **नागरिकता**
- **मूल अधिकार**
- **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
- **संविधान संशोधन**
- **आपातकालीन उपबंध**
- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्यों महत्वपूर्ण ?

भारतीय संविधान को समझने के तीन स्त्रोत

1. संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण

MKLIVE

2. संविधान के प्रावधान
3. सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

- अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार
- अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना अर्थात् सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय समस्त भारत में घोषित विधि की तरह स्वीकार किए जाएंगे।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

- मामला : संसद द्वारा मूल अधिकार संशोधनीय अथवा नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा के दायरे में नहीं आता; अतः संसद संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973

मामला

- श्रीमत् जगदगुरु श्रीश्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्रीपदंगलावारू → केरल के एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश
- केरल सरकार द्वारा एडनीर मठ की संपत्ति का अधिग्रहण
- मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति का प्रश्न
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : मूल ढांचे की संकल्पना

यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति का दायरा व्यापक है, किन्तु वह असीमित नहीं है। संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती, जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढाँचा नष्ट हो जाए। संसद की इस शक्ति पर सीमायें निर्धारित है जो कि स्वयं संविधान में ही निहित हैं। संसद को इसी परिधि के भीतर अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करना है। यह परिधि क्या होगी, इसका निर्धारण 'संशोधन' शब्द की व्याख्या पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त शब्द 'संविधान का संशोधन' के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें संविधान के संपूर्ण ढाँचे को देखना होगा।

यदि संसद के जरिए संविधान के किसी ऐसे प्रावधान को सीमित या संशोधित करती है, जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट होती है, तो वह असंवैधानिक होगा।

केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

- मामला : वर्ष 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार द्वारा बिना कोई उचित कारण बताए निलंबित कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : मूल अधिकारों के महत्व की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से मेनका गांधी के पासपोर्ट के निलंबन को वापिस लेने का आदेश दिया

- सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा प्राचीन काल से संजोये गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं।
- मूल अधिकार राज्य को ऐसी दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित एवं बाध्य करते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके।
- मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वाधीनता पर इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्य पर नकारात्मक बाध्यता अधिरोपित करते हैं।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980

- मामला : संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ा कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में दिए संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को आधार बनाकर कहा कि संसद इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होता हो।
- संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति का उल्लंघन करते है।
- क्योंकि अनुच्छेद 368 (4) प्रावधान करता है कि अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- अतः इससे न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

किहोतो होलोहन बनाम जाचीलू (1993)

- मामला : दल-बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्यता की अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को अंतिम एवं सर्वमान्य शक्ति
- नागालैंड के किहोतो होल्लोहॉन नामक एक नेता द्वारा इस कानून को चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : कोर्ट ने दसवीं अनुसूची के उक्त प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया
- दल-बदल कानून में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं, इसे न्यायालय में राजनीतिक द्वेष, अतार्किता तथा पक्षपात के आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है।
- इसके अलावा यह प्रावधान न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को सीमित करता है जो कि संविधान के मूल ढांचे का अंग है।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

- मामला : कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई की जनता दल सरकार को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से 1989 में बर्खास्त किया जाना
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बर्खास्त किए जाने को अवैध करार देते हुए संघवाद की मूल भावना का अर्थ स्पष्ट किया

इसे भलीभांति समझ लेना चाहिए कि संघवाद की प्रकृति किसी देश के ऐतिहासिक विकास एवं आवश्यकता के आधार पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश में एक ही पद्धति के संघवाद की कल्पना करना असंभव है।

संघवाद समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। किसी देश में इसका क्या स्वरूप अपनाया जाएगा, वह देश की ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

संघवाद की जो पद्धति अमेरिकी संविधान में लागू होती है, आवश्यक नहीं है कि वह भारत के लिए भी अच्छी हो। भारत ने संघवाद का जो स्वरूप ग्रहण किया है, वह भारत के लिए अनुकूल है। इस तथ्य के होते हुए भी कि संविधान में ऐसे प्रावधान है जिनके तहत केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

MKLIVE

इसके बावजूद भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और यह भारत के मूल ढांचे का अंग है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर संप्रभु है। राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है। वे केंद्र के एजेंट नहीं है।

प्रकाश सिंह वाद (2006) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- मामला : मामला : उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुलिस तंत्र में विद्यमान कमियों एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर एक जनहित याचिका दायर की
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी किए
- किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिये पुलिस महानिरीक्षक हेतु न्यूनतम कार्यकाल, ताकि राजनेताओं द्वारा उन्हें मध्यावधि में स्थानांतरित न किया जा सके।
- पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग किये जाने के भी निर्देश
- इस बोर्ड का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं को पोस्टिंग और स्थानांतरण संबंधित शक्तियों से वंचित करना
- न्यायालय ने 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण' की स्थापना की भी सिफारिश की थी, जहां पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
- पुलिसिंग व्यवस्था में बेहतर सुधार के लिये जांच एवं कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने हेतु 'राज्य सुरक्षा आयोगों') की स्थापना, जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे, साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की भी सिफारिश की गई थी।
- चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन टिप्पणियों अथवा दिशानिर्देशों की प्रकृति बाध्यकारी नहीं थी बल्कि सुधारों के परिप्रेक्ष्य में परामर्शकारी थी, अतः सरकारों द्वारा इनके पालन के प्रति कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई है।

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)

- मामला : इस मामले में अरुणा शानबाग पिछले लगभग 3 दशक से कोमा में थी तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित डॉक्टरों की एक टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सकती और एक प्रकार से जीवित शव के रूप में ICU में रहेगी।
- अतः इस आधार पर अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा :

- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यद्यपि मरीज की शारीरिक रूप से सामान्य होने की संभावना नगण्य है, इसके बावजूद उसका मस्तिष्क सक्रिय है।
- इसके बावजूद इस संदर्भ में कोई कानून मौजूद नहीं है, जिसके तहत इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति को इच्छा मृत्यु अथवा सुख मृत्यु का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।
- चिकित्सीय विज्ञान अभी अपने विकास की अवस्था में है और इस बात की पर्याप्त संभावना बनी रहती है कि इस प्रकार के मरीजों के लिए निकट भविष्य में कोई चिकित्सीय प्रणाली विकसित कर ली जाए।
- अतः सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से इच्छा मृत्यु को अनुमति प्रदान नहीं की।

नवतेज जौहर बनाम भारत संघ (2018)

- धारा 377 : IPC की धारा 377 का संबंध समलैंगिक संबंधों से है अर्थात् मूलतः धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंधों को परिभाषित एवं दंडित करने का प्रावधान करती है।
- इस धारा के अनुसार समलैंगिकता को एक दंडनीय अपराध माना गया है जिसके तहत 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा : सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि दो समलैंगिक वयस्कों के बीच परस्पर सहमति यौन संबंध बनाए जाते हैं तो यह धारा 377 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और दंडनीय नहीं होगा।

99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान
- संविधान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार शून्य

सुप्रीम कोर्ट का तर्क

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव

राजद्रोह कानून पर रोक (2022)

- स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस नहीं दर्ज हो सकेंगे।

औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।

सुप्रीम कोर्ट

- सरकार के प्रति असंतोष की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है।

❖ **प्रमुख शब्दावलियां**
❖ **भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
❖ **भारतीय संविधान का निर्माण**
❖ **संविधान सभा और उसकी कार्यप्रणाली**
❖ **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं**
❖ **भारतीय संविधान के स्त्रोत**
❖ **उद्देशिका**
❖ **संघ और राज्य क्षेत्र**
❖ **नागरिकता**
❖ **मूल अधिकार**
❖ **मूल कर्तव्य और मूल ढांचे की अवधारणा**
❖ **राज्य के नीति-निदेशक तत्व**
❖ **संविधान संशोधन**
❖ **आपातकालीन उपबंध**

MKLIVE

- **संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली**
- **भारत की संघीय व्यवस्था**
- **केंद्र एवं राज्य संबंध**
- **संघ एवं राज्य की कार्यपालिका**
- **संघ एवं राज्य की विधायिका**
- **न्यायपालिका**
- **स्थानीय निकाय**
- **संवैधानिक और गैर-संवैधानिक आयोग**
- **प्रमुख संविधान संशोधन**
- **सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय**
- **संविधान के प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद**
- **समसामयिकी**
- **PYQs & Practice**

प्राधिकरण

- प्राधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था (Quasi-Judicial Institution), जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाता है।
- दूसरे शब्दों में, प्राधिकरण अधिकतर ऐसी संस्था होती है जिसे विशेष प्रकृति के मामलो के निपटारा करने के लिए न्यायिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- भाग 14A
- अनुच्छेद 323A : प्रशासनिक अधिकरण
- अनुच्छेद 323B : अन्य मामलों के लिये अधिकरण (कर, भूमि सुधार etc.)
- इन अधिकरणों के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।
- अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में प्राधिकरणों की स्थापना का उपबंध
- जबकि अनुच्छेद 323B कुछ अन्य विषयों के संबंध में प्राधिकरणों की स्थापना का उपबंध
- अनुच्छेद 323A के अंतर्गत केवल संसद ही प्राधिकरण का गठन कर सकती है

- जबकि अनुच्छेद 323B के तहत प्राधिकरणों का गठन संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों

केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण

- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) अधिनियम के तहत 1985 में गठन
- वर्तमान में CAT की कुल 18 खंडपीठ
- प्रधान पीठ नई दिल्ली में
- CAT के क्षेत्राधिकार में अखिल भारतीय सेवा (AIS), केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन सेवाओं और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों संबंधी मामले
- CAT में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य
- सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को
- सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से चुना जाता है ताकि दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञताओं का लाभ
- CAT के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान
- CAT के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर
- राष्ट्रपति समिति की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य
- राष्ट्रपति समिति की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य
- सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
- अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र
- CAT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया व साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं
- CAT के पास उसी प्रकार की शक्तियां जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास
- eg. किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए समन जारी करने की शक्ति
- CAT के निर्णय के विरुद्ध केवल हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील
- सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं बल्कि इससे पहले हाईकोर्ट में अपील

राजभाषा

- भाग 17 ⇒ अनुच्छेद 343 से 351
- संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा

MKLIVE

- प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन, जो हिंदी तथा अंग्रेजी के सरकारी प्रयोग के संबंध में सिफारिशें देगा तथा स्थिति का आकलन करेगा
- अभी तक केवल भाषाई आयोग का गठन
- 1955 में बी. जी. खरे की अध्यक्षता में
- केंद्र हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा
- राज्य की राजभाषा के संबंध में राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार
- आठवीं अनुसूची से बाहर की किसी भाषा को भी किसी राज्य द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है
- केंद्र एवं राज्यों के बीच संवाद एवं पत्राचार की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट की प्रत्येक कार्यवाही अंग्रेजी में होगी
- कोई राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भाषा को संबंधित हाईकोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है
- किंतु इसके बावजूद हाईकोर्ट के निर्णय एवं आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे।
- कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी अधिकारी के समक्ष अपनी भाषा या बोली में अपना पक्ष रखने का हकदार होगा
- प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किए जाने की व्यवस्था करेगा

अनुच्छेद 262

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है
- इस प्रकार के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा

अनुच्छेद 263 → अंतर्राज्यीय परिषद

- केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने और सार्वजनिक हित के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान
- राष्ट्रपति को परिषद के कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति
- कार्य : राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की जाँच करना और इस संबंध में सलाह देना + विभिन्न विषयों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिये सिफारिश करना
- इसी प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी।

- अंतर्राज्यीय परिषद संघ तथा राज्य सरकारों की नीतियों में समन्वय उत्पन्न करने और राज्यों के परस्पर विवादों को निपटने के लिये संघ सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन

विधायिका में आरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
- अनुच्छेद-331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद-332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये जबकि अनुच्छेद-333 आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है।
- हालाँकि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये सीटें आरक्षित की गई हैं लेकिन उनका चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

पांचवी अनुसूची

- अनुसूचित क्षेत्रों संबंधी प्रावधान (असम, मेघालय, मिजो़रम, त्रिपुरा को छोड़कर)
- अनुसूचित क्षेत्र : ऐसे क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से घोषित करता है।
- इस प्रकार घोषित अनुसूचित क्षेत्र के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद
- अधिकतम 20 सदस्य
- जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित
- सलाहकारी भूमिका
- न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं

छठी अनुसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान ⇒ भाग 10 ⇒ अनुच्छेद 244A

स्वशासी जिला

- राज्यपाल द्वारा इन राज्यों के किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- स्वशासी जिले का प्रशासन स्वशासी जिला परिषद द्वारा
- अधिकतम 30 सदस्य (26 प्रत्यक्ष निर्वाचन + 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत)

स्वशासी राज्य

- 22nd संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 ⇒ अनुच्छेद 244क के तहत केवल असम के लिए
- केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से गठन
- स्वशासी जिले को कानून व्यवस्था को लागू करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है
- जबकि स्वशासी राज्य को कानून व्यवस्था के संदर्भ में भी शक्तियां प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय परिषद

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय
- राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था।
- वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये एक अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा किया गया।
- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद : इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख
- मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होता है।

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल तथा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से नामित दो अन्य मंत्री क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं।
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिये योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया, क्षेत्र में शामिल किये गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिवों एवं अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त को नामित किया गया।

- अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
- अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
- अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
- अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
- अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
- अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
- अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
- अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
- अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
- अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण
- अनुच्छेद 15 :- धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिशेध
- अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत

AKLIVE

- अनुच्छेद 19 :- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
- अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
- अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता\
- अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार\
- अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
- अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
- अनुच्छेद 48 क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
- अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
- अनुच्छेद 51 क :- मूल कर्तव्य
- अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
- अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
- अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

MKLIVE

- अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
- अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
- अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
- अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
- अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
- अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
- अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
- अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
- अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
- अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
- अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
- अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
- अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
- अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
- अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
- अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

MKLIVE

- अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
- अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
- अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय
- अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा
- अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
- अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
- अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

MKLIVE

- अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
- अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
- अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
- अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
- अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
- अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
- अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
- अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
- अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
- अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
- अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
- अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
- अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
- अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना

MKLIVE

- अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
- अनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल
- अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा
- अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
- अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन
- अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
- अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
- अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
- अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
- अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
- अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
- अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
- अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

MKLIVE

- अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
- अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
- अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
- अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
- अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
- अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
- अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
- अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
-
- अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
- अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
- अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
- अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
- अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
- अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
- अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
- अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
- अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
- अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
- अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
- अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना

MKLIVE

- अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार
- अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
- अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
- अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
- अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
- अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
- अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
- अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
- अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
- अनुच्छेद 330 :– लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
- अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
- अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
- अनुच्छेद 356 :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
- अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
- अनुच्छेद – 394A : राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएगा।

- अनुच्छेद – 395 : भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम – 1947, भारत सरकार अधिनियम – 1953, तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी कौंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है।

MKLIVE